مركز كمال
لتنمية المعرفة

الكافي في أصول مذهب الشافعي

وهو مقدمة كتاب الكافي في الفقه

تأليف

الإمام محمود بن محمد بن العباس الخُوارِزمي الشافعي

المتوفى سنة ٥٦٨ رحمه الله

تحقيق

د. حسن معلم داود حاج محمد

عفر الله له ولوالديه وسائر المسلمين



مركز كمال لتنمية المعرفة
مقديشو - الصومال
الإصدار الأول ١٤٤٧

مقدمة

الحمدُ لله الذي هَدانا لدِينِه، وأَكْرمَنا بشَريعةِ نبيِّه محمَّدٍ المصطفَى ﷺ، وجعَلَنا من المُتمسِّكين والمتَّبِعِين لها والمتفقِّهين فيها، ونسألُه أن يَنفعَنا بما علَّمَنا منها، وأن يرَزُقَنا العملَ بها، والنَّصيحةَ للمسلمين فيها.

ونُصلِّي أوَّلًا وآخِرًا على عبدِه ورَسُولِه، وخِيرتِه مِن بينِ خَلقِه، وعلى آلِه وأصحابه الرَّاشدِين[1].

أما بعدُ، فإن مِن أهمِّ ما يُعتنَى به في دراسةِ كتب المذهب المتوسِّطة والمطوَّلة التعرُّفَ على تاريخ المذهب وأصوله، وعلى سيرة إمام المذهب وفضلِه.

وذلك مِن أجل أمرين:

الأول: أن يَتهيَّأ الطالبُ للنظرِ في أدلَّةِ الخلاف، والترجيحِ بين الأوجُه والأقوال، والارتقاءِ مِن حَضيضِ محضِ التقليد، وقد كان كبارُ أصحابنا صاروا إلى مذهب الشافعي رحمه الله لا على جهة التقليد له، ولكن لمَّا وجدوا طريقَه في الاجتهاد والفتاوى أَسَدَّ الطُّرق وأَولاها، ولم يكن لهم بُدٌّ من الاجتهاد، سَلكُوا طريقه في الاجتهاد والنظر، وطلبوا معرفةَ الأحكام بالطريق الذي طَلبها الشافعي به[2].

وهذا ما رَسَمَه لهم الشافعيُّ في كتبه، وحكاه عنه المُزنِيُّ في أول «مختصره»، حيث قال: «اختَصرتُ هذا مِن عِلْمِ الشافعيِّ ومِن معنى قولِه؛ لأُقرِّبَه على مَن أراده، مع إعلامِيه نَهْيَه عن تقليده وتقليدِ غيره؛ لِينظُرَ فيه لدينه، ويحتاطَ لنفسه»[3].

---

(١) مقدِّمة بحر المذهب للإمام الرُّوياني.

(٢) أدب المفتي والمستفتي (ص ٩٢).

(٣) مختصر المزني (١/ ٥). قال الإمام أبو شامة المقدسي في خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر =

الثاني: أنه يقبُح بمن يَنتسِبُ إلى مذهب إمامٍ ألا يَعرِفَ منه غيرَ بعض الفروع، وإنما الذي ينبغي أن يَعرِفَ أصوله وفروعَه، وتاريخَه وأعلامَه وكُتُبَه.

قال القاضي حسين رَحِمَهُ اللَّهُ: «فإذا انتحلتَ مذهبَ رجلٍ فلا أقلَّ مِن أن تَعرفَ اسمَه ونسبه»(١).

ولذلك كان مِن عادة كثير من المصنفين في الفقه أن يَذكُروا في مقدِّمة الكتاب شيئًا من أصول المذهب وما يتعلَّقُ به، كما فَعل أبو بكر الخفَّاف (ت ٣٦٢) في «الأقسام والخصال»، وأبو الفضل ابن عبدان (ت ٤٣٣) في «شرائط الأحكام»، وأبو المحاسن الرُّويانِيُّ (ت ٥٠٢) في «بحر المذهب»، وأبو الخير ابن جماعة (ت ٤٨٠) في «كتاب الوسائل في فروق المسائل»، فقد بدأ بمسائل في أصول الفقه، ثم قال: «فهذه جملةٌ لا يَستغني عنها مَن أراد الانتقالَ إلى هذا العلم».

وكذلك فَعَل الإمام القاضي الحسين بن محمد (ت ٤٦٢) في «التعليقة الكبرى»، ثم تلميذه الإمام الحسين بن مسعود البغوي (ت ٥١٦) في كتاب «التهذيب»، ثم تلميذُ البغويِّ الإمامُ محمود بن محمد الخُوْارِزْميُّ (ت ٥٦٨) في كتاب «الكافي»، وقد أفاد البغويُّ عن شيخه، كما أفاد عنه تلميذُه.

وقد استَخرَجْتُ ما كَتبه العلَّامة الخُوْارِزْميُّ رَحِمَهُ اللَّهُ في مُقدِّمته، فخَرجَتْ لنا نُبذةٌ لطيفةٌ نافعةٌ في بيان أصول مذهب الإمام الشافعي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وشيءٍ مِن فضله وسِيرته، كتَبها عَلَمٌ مِن أعلام المذهب الشافعي.

الأول (ص ١١٠): «أي: مع إعلامي مَن أراد علمَ الشافعي نَهْيَ الشافعي عن تقليده وتقليدِ غيره، هذا أحسنُ ما أُوِّل به هذا الكلام. وانظروا رحمكم الله إلى قوله: «لينظر فيه لدينه، ويحتاط لنفسه» أي: ليسترشد بذلك إلى الحقِّ. قال صاحب «الحاوي» الماوردي: أي: ليطلب الاحتياط لنفسه بالاجتهاد في المذاهب، وترك التقليد بطلب الدلالة».

(١) التعليقة للقاضي حسين (١/ ١٠٧).

وبعد قراءة مقدِّمات القاضي والبغويِّ والرُّوياني، علَّقتُ على هذه المقدِّمة بفوائدَ مُستخلَصةٍ من تلك المقدِّمات، مع نفائس أخرى ستراها إن شاء الله تعالى.

وقد ذَكر الخُوْارِزْميُّ في مقدِّمته أهمَّ ما يحتاجُه طالبُ الفقه الشافعي، وذلك ينحصر في أربعةِ أقسامٍ:

الأول: آدابُ العلم، ومراتبُ الفقهِ وأهلِه.

الثاني: سيرةُ الإمام الشافعي ﷺ، وعُلوُّ منزلته في العلم.

الثالث: أحكامُ التقليد، وما يجب على العاميِّ من الاستفتاء.

الرابع: شرحُ أصول مذهب الشافعي، وبيانُ ما لا يأخذ به من الأدلة.

وهذه النُّبذة الأصولية الجميلة، التي جَعَلها العلَّامة الخُوْارِزْميُّ مقدِّمةً لكتابه الفقهيِّ الفريد المسمَّى بالكافي، اعتنى بها الأصوليُّون وأفادوا منها، وقد نَقل عنها العلَّامة الزركشي ﷺ في مواضع كثيرةٍ من كتابه الأصوليِّ العظيم «البحر المحيط».

وكتاب الكافي مِن مصادر المذهب المعتمَدةِ، التي يكثُر النقلُ عنها في كتب الأصحاب، وخصوصًا عند فحول المتأخرين كالسُّبكي والإسنويِّ والزَّركشيِّ والبلقينيِّ والوليِّ العراقي.

قال الإسنوي: «الكافي للخوارزمي في أربعة أجزاء كبار، عارٍ غالبًا عن الاستدلال والخلاف، على طريقة شيخه البغوي في تهذيبه، وفيه زيادات عليه غريبة»[1].

ويوجد للجزءين الأول والثاني من كتاب الكافي نسخة مخطوطة، في مكتبة جستر بيتي بأيرلندا، في جزءين برقم (٣٤٤٣)، ورقم (٣٥٠٦)، الأول فيه ربع العبادات، والثاني فيه ربع المعاملات، وفي آخره: «تم الجزء الثاني من الكافي في

---

(١) المهمات في شرح الروضة والرافعي (١/ ١٢٦).

النظم الشافي»، وبهذا الاسم يُذكر الكتاب في الفهارس.

وهذه النسخة جيِّدة في الغالب، وذُكر في بياناتها أنها كُتبت في القرن السادس.

وذُكر في الفهرس الشامل أن الجزء الرابع يوجد مخطوطُه في جامعة يَيْل بأمريكا برقم (١٠١٩، L٢٧٨)، وأنه كُتب سنة ٨٠٧.

ولعل الله يُقيِّض لهذا السِّفر الجليل مَن يُخرِجُه ويُوفِّره.

وأخيرًا أشكر الطالب إسماعيل بن عيسى بن محمود، الذي ساعدني في كتابة المخطوط على الحاسب، جزاه الله خيرًا.

وأرجو أن ينفع الله بهذه المقدِّمة مُحقِّقها وقارئها ومقرئَها، ونسأل الله تعالى لمؤلِّفها الرحمةَ والرِّضوان، وصلَّى الله وسلَّم على سيِّدنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه.

وكتبه:

حسن معلم داود حاج محمد

في دار الحديث والسنة بمقديشو

سلخ رجب الفرد ١٤٤٧



ترجمة المؤلف

هو الإمام العلَّامة محمود بن محمد بن العباس بن أَرْسَلان العباسي، مُظهِر الدِّين الخُوْارِزْميُّ، أبو محمد، وقيل: أبو الثناء.

وكان يقال له: العباسي، نسبةً له إلى جدِّه.

قال ياقوت الحموي: «خُوْارِزْم: أوَّلُه بين الضمَّة والفتحة، والألف مستَرَقَة مختلَسَةٌ ليست بألف صحيحة، هكذا يَتلفَّظون به»[(١)].

وهذه الحركة - وهي الضمَّةُ المَشُوبةُ بالفتحة - حركة خفيفةٌ شائعة في اللُّغات المشهورة، ولخِفَّتِها وشُيُوعها كثُر نطقُ العرب بها، وتُسمَّى هذه الضمَّةُ بالضمَّة المجهولة، والواو التي بعدها بالواو المجهولة، وقد يزيدون بعد الواو ألفًا؛ إشارةً إلى كون الضمَّة هنا مَشُوبةً بالفتحة، وذلك في نحو خُواجَهْ، وخُوابْ، وخُوارِزْم[(٢)].

ولد بخُوارزم في خامس عشر شهر رمضان سنة ٤٩٢.

ونشأ في بيت علم وصلاح[(٣)]، وأخذ العلم عن أبيه وجدِّه، وعن إسماعيل بن أحمد البيهقي، ومحمد بن عبد الله الحفصوي، وأحمد بن عبد الواحد الفارسي، ومحمد بن علي المطهري، وتفقَّه على الإمام محيي السنَّة البغوي.

أقام بخُوارزم يفيد الناسَ وينشر العلم، ودخل بغداد، ووَعَظ بها بالنِّظاميَّة

---

(١) معجم البلدان (٢/ ٣٩٥).

(٢) توجيه النظر إلى أصول الأثر للعلامة طاهر الجزائري (٢/ ٨٢٠-٨٢٢).
وكلمة خُوجة بضمة غير مُشبَعة: المدرِّس، وأصلها الفارسي «خْوَاجه» بسكون الخاء وفتح الواو، ومعناه السيِّد، والعرب يقولون: خَواجة بالفتح، ويطلقونه على الأجنبي، وخاصة الغربي، ولا يجوز إطلاق السيِّد على الكافر. ينظر: معجم الدخيل في اللغة العربية الحديثة ولهجاتها (ص ١٠١). وكلمة خُوب بالفارسية هي النوم، كما في كشَّاف اصطلاحات الفنون والعلوم (١/ ٧٦٦).

(٣) ولوالده ترجمة جيِّدة في طبقات الشافعية الكبرى (٦/ ١٠٧).

وحدَّث بها. وممن سَمِع منه: يوسف بن مقلد، وأحمد بن طارق، وغيرهما.

وكان إمامًا فقيهًا عارفًا بالمتفق عليه والمختلَفِ فيه، صوفيًّا حسنَ الظاهر والباطن، محدِّثًا مؤرِّخًا، عارفًا بفنون الحديث، وقد سمع الكثير.

توفي في شهر رمضان سنة ٥٦٨، وله عَقِبٌ علماء محدِّثون[١].

وقد صنَّف كتاب الكافي في الفقه، ويُعرَّف به فيقال: صاحب الكافي.

وله كتاب كبير في تاريخ مدينةِ خُوارِزم، وهو في ثمانية أجزاء ضخمة، واختصر الحافظ الذهبي الجزء الأول منه.

قال التاج السبكي: «وقفتُ على المجلد الأول من تاريخه، وهو الذي وقف عليه شيخنا الذهبي، وهو من قسمة ثمانية أجزاء ضخمة، وفيه دلالة على أن الرجل كان متبحِّرًا في صناعة الحديث، يُطلَق عليه الحافظ المطلَق، ولا حرج، وقد أكثَر فيه من الأسانيد والفوائد، والكلام على الحديث»[٢].

قال ابن الفوطي: «كان من الأدباء العلماء، وهو صاحب تاريخ خوارزم، رأيت كراريس منها، وله عبارة حسنة ومقاصد مستحسنة»[٣].

وله أيضًا كتاب في الحديث اسمه: تحفة الزائر، ذكره له الرافعي[٤].

❖ ❖ ❖

(١) ترجمة المصنف في: تاريخ الإسلام للذهبي (١٢/ ٣٩٩)، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٧/ ٢٨٩).

(٢) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٧/ ٢٨٩).

(٣) مجمع الآداب في معجم الألقاب (٥/ ٣١٢).

(٤) التدوين في أخبار قزوين (٣/ ٢٢، ١٣٧، ٤/ ٧٨).

[مقدمة المصنف]

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمَّ صلِّ على سيِّدنا محمَّدٍ وآله وصحبه وسلِّمْ

الحمد لله ربِّ العالمين، حمدًا يوافي نِعَمَه ويكافئ مَزيدَه، وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّدٍ نبيِّه وصَفيِّه صلاةً تَتْرى، لا غايةَ لها ولا منتهى، وعلى آله وأصحابه [أعلام][1] الهدى ومصابيح الدجى.

وبعد، فإن أرفع الأمور قدرًا وأعظمَها أجرًا طلبُ العلم؛ رُوي عن أبي أُمامة الباهليِّ قال: ذُكر رجلان عند النبيِّ ﷺ، أحدُهما عالِمٌ، والآخرُ عابدٌ، فقال: «فضلُ العالِم على العابد كفضلي على أدناكم»[2]، وقال: «إن الله وملائكته ومَن[3] في السماوات والأرض حتى النملةُ في جُحرها والحوتُ ليُصَلُّون على مُعلِّم الناس الخيرَ»[4].

وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «لو كان بينك وبين العلم بحرٌ من نار، فخُضْها إليه؛ فإن لكلِّ شيء طريقًا، وطريق الجنة العلم»[5].

وأهمُّ العلوم بالتحصيل - بعدَ معرفة الله تعالى ومعرفةِ رسوله ﷺ محمَّد بن

---

(١) سقطت الكلمة من الأصل، والمثبت من عندي لمناسبته.

(٢) رواه الترمذي (٢٦٨٥).

(٣) في الأصل: وهو، وفي مصادر الحديث والتهذيب للبغوي: وأهل السماوات.

(٤) هو جزء من الحديث السابق، ورواه أيضًا الطبراني في المعجم الكبير (٧٩١٢).

(٥) لم أجده بهذا السياق، ولم يذكره البغوي في مقدمة التهذيب. أما قوله: «إن لكل شيء» إلخ فذكره الديلمي في كتاب الفردوس بمأثور الخطاب (٧٨١) عن ابن عمر مرفوعًا، وأورده السيوطي في الجامع الصغير (١٠١٩٩). وأما الشطر الأول فذكره الديلمي في كتاب الفردوس (٧٢٣١) عن ابن عباس من قول لقمان لابنه، ورواه قوام السنَّة في الترغيب والترهيب (٣/ ٩٧) من قول طاوس.

عبد الله بن عبد المطَّلب، خاتم النبيِّين ورسولِ ربِّ العالمين، والإيمانِ بما جاء به من الكتاب الذي {لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيلٌ من حكيم حميد} - علمُ الفقه[1]، وهو معرفة أحكام الشرع في أفعال المكلَّفين؛ لأن الله خلق آدم وأولادَه والجنَّ للعبادة، قال الله تعالى: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}، ولا يُمكِنهم القيامُ بالعبادة إلا بعدَ معرفة كيفيَّتِها وأركانها وشرائطها[2].

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «فقيهٌ واحد أشدُّ على الشيطان من ألف عابد»[3].



---

(١) قال القاضي حسين في التعليقة (١/ ١٠٢، ١٠٣): «وفي العلوم كثرة، فيجب على العاقل اللبيب أن يتعلَّم أَولى العلوم، وأَولى العلوم علمُ الشريعة؛ حتى يتوصَّل بذلك إلى عبادة الله تعالى. وقال أبو الفتح البستي: مدة العمر لا تفي بجميع المطالب، فدَع النفلَ جانبًا واشتغل بالواجب».

(٢) أضاف البغوي في التهذيب (١/ ١٠١): «وأرسل الرسلَ إلى العباد، وأنزل معهم الكتاب؛ ليبيِّنوا لهم الشرائع والأحكام؛ قال الله تعالى: {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ}، وقال جلَّ ذكره: {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ}»، واستدل أيضًا بقول رسول الله ﷺ: «مَن يُرِد الله به خيرًا يفقِّهْه في الدِين».

وعبارة بحر المذهب للروياني (١/ ٢٢): «فاعلَمْ أن العلم كثير، والعُمرَ قصير، فالأَولى لِمن طَلَب العلم بعدَ التوحيد أن يشتغل بالأحسن منه والأَولى، وهو التفقُّه في الدِّين».

(٣) رواه الترمذي (٢٦٨١)، وابن ماجه (٢٢٢)، وهو ضعيف جدًّا، ويُغنِي عنه قولُ النبي ﷺ: «فَضْلُ العالِمِ على العابِدِ كفضلي على أدناكم»، رواه الترمذي (٢٦٨٥) من حديث أبي أمامة .

قال البغوي في التهذيب (١/ ١٠٣): «وقال الشافعي رضي الله عنه: «طلبُ العلم أفضلُ مِن صلاة النافلة»، وهو كما قال؛ لأن نفع صلاته لا يتعدَّى عنه، ونفع علمِه يتعدى إلى كافَّةِ الناس، ولأن طلب العلم فريضة، ولأن القيام بأحكام الشرع لا يُمكِن إلا بمعرفةِ عِلْمِها».

فصل: [في آداب العالم والمتعلم]

ينبغي للعالِم بعد إتقان العلم إذا تصدَّى لطلب العلم، أن يعملَ بعلمه، فينتفعَ هو بعلمه، ثم ينتفعَ به غيرُه؛ قال رسول الله ﷺ: «إن أشدَّ الناس عذابًا يوم القيامة عالِمٌ لم يَنفعه الله بعلمِه»[1].

وينبغي له أن يَستعمل آثارَ النبيِّ ﷺ في أفعاله وأحواله ولباسِه، ومَطعمِه ومَشربِه، وجُلوسِه ومَمْشاه، وتواضُعِه ورِفْقِه بالمتعلِّمين، وشَفَقتِه عليهم والنصيحةِ لهم.

وأن يَقتدي به في توظيفِ أوقاته، حتى لا يَضيعَ شيءٌ منها فيؤثِّرَ ذلك في أصحابه؛ فيأخذون منه ويَقتدون به[2].

وينبغي له ألا يَبخَلَ بعلمه؛ لقوله عليه السلام: «مَن كَتم علمًا علَّمه الله أَلْجَمَه الله تعالى يوم القيامة بلِجام من نار»[3].

وينبغي له إذا جلس إليه أصحابُه أن يوسِّع لهم في المجلس، وأن يسوِّيَ بينهم في النظر إليهم بالإقبال عليهم، وأن يدعوَ لهم؛ فإن دعاءه لهم مستجاب فيهم؛ فإنه كأب.

وأن يُرغِّبَهم في تحصيل العلم وضبطِه وإتقانه والعملِ به.

---

(١) رواه الطبراني في المعجم الصغير (٥٠٧)، والبيهقي في شعب الإيمان (١٦٤٢)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (١٠٧٩)، من حديث أبي هريرة، وهو ضعيف.

(٢) قال البغوي في التهذيب (١/ ١٣٥): «فينبغي للعالم أن يكون ورعًا مجتنبًا عن الأهواء والبدع، محترزًا عن الحرام والمعاصي؛ فإن الاستماع إلى المبتدع حرامٌ، ولا يجوز العمل بفتوى الفاسق وإن كان متبحِّرًا في العلم، فإذا سَلك العالِمُ هذا الطريقَ أرجو أن يكون علمُه نافعًا له ولمن أخذ عنه، وبالله التوفيق».

(٣) رواه أبو داود (٣٦٥٨)، والترمذي (٢٦٤٩)، وابن ماجه (٢٦٦)، من حديث أبي هريرة.
قال الروياني في بحر المذهب (١/ ٢٢): «وهذا في العلم الذي يَلزمُه تعليمُه إياه، ويتعيَّن عليه فرضُه».

وأن يفهِّمهم ما يذكُر لهم، ولا يطوِّلَ لهم فيَمَلُّوا.

وأن يَستعمل الحِلْمَ والرِّفق في حقِّهم، ولو بَدَرَتْ مِن المتعلِّمين زَلَّةٌ وهَفْوةٌ يَتغافلُ عنها، ولايُعنِّف في زَجْرِه.

ولو رأى العالِمُ من الناس قِلَّةَ رغبةٍ في العلم، يَصبِرُ ولا يستوحشُ، ولا يَمنعُه ذلك مِن نَشْرِ العلم بقدرِ ما يُمكِنُه.

وينبغي له أن يُلقيَ المسائلَ بين المُتعلِّمين، يَختبِرُهم بذلك.

❖ ❖ ❖

وينبغي للمتعلِّم أن يَختارَ لأخذِ العلم عالِمًا رَزينَ العلمِ، صَحيحَ الدِّينِ، طيِّبَ الاعتقاد، حَسَنَ السِّيرة، ولا يأخُذَه مِن مُبتدِعٍ ولا مُجازِف.

وينبغي له إذا جَلس إلى العالِم أن يَجلس بين يديه بوَقارٍ وأدب، ولا يُخاطِبَه إلا بالأحسنِ لمِثْلِه في عادةِ الناس.

وألا يُدخِلَ عليه في كلامه إلا على وَجْهِ التفهيم والاستفادة.

وأن يغتنم أقواله وأفعالَه؛ ليَزيدَ ذلك في رَغبةِ الأستاذِ إليه والإقبالِ عليه.

وألا يَمْنعَه الحياءُ مِن أن يَسألَ ما لم يَعلَمْ.

وينبغي له أنه متى أخَذَ شيئًا مِن العلم أن يَكتُبَه؛ حتى لاينساهُ ولا يَشتبِهَ عليه[1].

❖ ❖ ❖

(١) قال الروياني في بحر المذهب (١/ ٢٢): «فإذا لم يُقيِّدوا ما يَسمعونه بالكتابة يَتعذَّرُ التبليغ، فلا يؤمَنُ من ذهاب العلم؛ لأن النسيان مِن طبع أكثر البشر، وقد قال رسول الله ﷺ لرجل شَكَا إليه سوءَ الحفظ: «استعِنْ بيمينك»». والحديث رواه الترمذي (٢٦٦٦) وضعَّفه.

فصل: [في مراتب علم الفقه وشروط الاجتهاد]

علمُ الفقهِ ينقسمُ إلى فرضِ عينٍ، وإلى فرضِ كفايةٍ.

ففرضُ العينِ أنه يجبُ على كلِّ مكلَّفٍ علمُ ما هو مأمورٌ به مِن وظائف العبادات، كالطَّهارةِ والصَّلاةِ والصَّوم، والزَّكاةِ إن كان له مالٌ، والحجِّ إن وجب عليه، فعليه معرفةُ أركانِها وسُنَنِها، والأسبابِ التي تجب بها[1]، والشرائطِ التي تصحُّ بها، والمَعاني التي تُبطِلُها، وهذا معنى قوله عليه السلام: «طلبُ[2] العلم فريضةٌ على كلِّ مسلم»[3].

وأما فرضُ الكفايةِ فهو أن يَتعلَّمَ ما يَبلُغُ به رُتبةَ الاجتهادِ وأهليَّةِ الفتوى والقضاء، ويَخرُجُ عن جُملةِ المُقلِّدين.

فعلى أهلِ كلِّ بلدٍ وولايةٍ القيامُ بتَعلُّمِه، وإذا قام به مَن تَقعُ بهم الكفايةُ في تلك الولايةِ سَقَط الفرضُ عن الباقين[4]، وإذا امتَنَع الكلُّ عن ذلك أثِمْنا جميعًا[5]؛ لِما

---

(١) في الأصل: فيها. وعبارة التهذيب للبغوي (١/ ١٠٥): وسننها وما يوجبها وما يبطلها.

(٢) في الأصل: معنى قوله عليكم بطلب. وهو تصحيف. وينظر: التهذيب للبغوي (١/ ١٠٥).

(٣) رواه ابن ماجه (٢٢٤) من حديث أنس بن مالك، وهو حديث مشهور، وأفرده السيوطي وغيره بالتصنيف.

قال القاضي حسين في التعليقة (١/ ٩٣): «وإذا ابتُلي بالبيع والتجارة فعليه أن يتعلَّم مِن علم البيع كيفيةَ المعاملة، وما يجري فيه الربا، وما لا ربا فيه، وكيفيةَ الإيجاب والقبول. وإذا ابتُلي بالنكاح فينبغي أن يَعرف الوقت الذي يحرُم فيه إتيان النساء». ثم قال: «قال الشافعي رحمه الله: ويجب على كلِّ امرئ أن يتعلَّم من العربية ما يؤدِّي به فرائض الله تعالى».

(٤) قال البغوي في التهذيب (١/ ١١٣): «لأنَّا لو فرضنا على الكافَّة الاشتغالَ به كفرض العين أدَّى ذلك إلى انقطاع معاشهم».

(٥) قال القاضي حسين في التعليقة (١/ ٩٨-١٠١): «كما نقول في الجهاد، فإن ذلك فرضٌ على الكفاية، فيجب على الإمام أن يغزو في كلِّ سنةٍ إما بنفسه، وإما بسراياه؛ حتى لا يكون النفير معطَّلًا في عام، وأن تكون كلمة الإسلام عالية، وكلمة الشرك مقهورة».

فيه مِن تعطيل أحكامِ الشَّرعِ؛ قال الله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين}[1].

ولا يَبلغُ أحدٌ رُتبةَ الاجتهاد حتى يَعرفَ خمسةَ أنواع من العلوم:

١- أن يَعرف مِن كتاب الله تعالى الآياتِ التي يَتعلَّقُ بها أحكامُ الشرع، ناسِخَها ومنسُوخَها، وعامَّها وخاصَّها، ومُجمَلَها ومُفصَّلها، ومُطلقَها ومقيَّدَها.

٢- وأن يَعلم مِن السُّننِ جميعَ الأحاديثِ المشهورةِ، التي يَتعلَّقُ بها أحكامُ الشَّرع، مُسنَدَها ومُرسَلَها، وصحيحَها وسَقيمَها.

٣- وأن يَعلمَ جميعَ أقاويلِ السَّلفِ في الأحكام، في عهدِ الصَّحابةِ إلى زماننا، إجماعًا واختلافًا؛ إذ لا اجتهادَ في مَحلِّ الإجماع، فإذا لم يَعلَمْ ربَّما يقولُ قولًا يخالفُ فيه الإجماعَ.

٤- وأن يَعرفَ لُغةَ العَربِ ولِسانَهم؛ فإن الخِطابَ بلِسانِهم[2].

٥- وأن يَعلمَ وُجُوهَ القياس، مِن الجليِّ والخفيِّ، والشَّبَهِ والمعنويِّ، وهو رَدُّ الفرع الذي لا نصَّ فيه ولا إجماعَ إلى الأصل الذي فيه نصٌّ وإجماع[3].

---

(١) قال القاضي حسين في التعليقة (١/ ١٠٢): «والمراد بالطائفة الواحدُ، فهذا دليل على أنه لا يجب على كافتهم أن يتعلموا الشرع. قال ﷺ: استُنبِط من هذا أنه إذا تَفقَّه في الدين ورَجع إلى قومه أن يُذكِّر قومَه ويُنذِرَهم؛ لأن الله تعالى قال: {ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم} الاية».

(٢) عبارة التهذيب (١/ ١٢٤): «لأن الخطاب ورد بلسانهم، فمن لم يَعرف لغتهم لا يَعرف مراد الشرع».

(٣) قال القاضي حسين في التعليقة (١/ ١٥٠): «ولكن إنما يُشترط هذه الشرائط أن يَعلَمَ جُلَّ هذه الأشياء ومعظمَها، ولا يتصوَّر في زماننا أن يكون شخص يتعلم هذه العلوم. فإذا بلغ الرجل محلَّ الاجتهاد فله أن يجتهد في المسائل، ويفتي على ما أدى اجتهادُه إليه مِن جهة نفسه».

وقال الروياني في بحر المذهب (١/ ٣١): «ونعني به أن يَعرف من كلِّ واحد من هذه العلوم مُعظمَه، =

❖ ❖ ❖

[تفاضل العلماء في الفقه]

وقد تَبحَّر في علم الفقهِ عددٌ كثير، فخَصَّ الله تعالى بحِكْمتِه[1] ونافذِ مَشيئتِه طائفةً منهم فأعلى شأنَهم، وبَقِيَ على مَرِّ الزمانِ مَذهبُهم، فجَعَلهم للأمَّة التي هي خيرُ أمَّةٍ أُخرِجَتْ للناس أئمَّةً هُداةً، فأخَذ المسلمون في الحلال والحرام بقولهم، وتمسَّكوا في جميع الأحكامِ بمذهبهم:

- منهم الإمام أبو حنيفة النعمانُ بن ثابتٍ الكوفِيُّ التَّميميُّ مَولاهم.
- وأبو عبد الله مالكُ بن أنس بنِ مالك بنِ أبي عامرٍ الأصبَحيُّ.
- وأبو عبد الله محمَّدُ بن إدريسَ بنِ العبَّاسِ الشافعيُّ، الآخِرُ السابقُ[2].

ونحن اخترْنا مَذهبَه لأمورٍ دَلَّتْ على أنه الأَولى في الاتِّباع لعلمِه، والأخذِ بقوله، والتمسُّكِ بمَذهبِه.

❖ ❖ ❖

لا أن يأتي على جميعه؛ لأنه لا يمكن. ومَن لم يبلغ هذه الرُّتبةَ لا يحلُّ له أن يفتي، بل يحكي الحكايةَ فيقول: قال فلان كذا».

ثم قال (١/ ٣١): «لو عَلِم العاميُّ حكمَ الحادثة ودليلَها، وأراد أن يفتى به لغيره، فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: يجوز؛ لأنه وصل إلى العلم به بمثل وصول العالم إليه.

والثاني: لا يجوز، وهو الأصح؛ لأنه قد يكون هناك دلالة تعارضها هي أقوى منها.

والثالث: إن كان الدليل نصًّا من كتاب أو سنة جاز، وإن كان نظرًا أو استنباطًا لم يجز».

(١) في الأصل: حكمته.

(٢) قال أبو شامة في خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول (ص ٧٠): «ثم إن الله تعالى شهَّر بالفقه أربعةَ أئمة اشتهرت مذاهبهم، واقتدى الناس بهم في كلِّ الأمصار في جميع الأعصار، وهم: أبو حنيفة النعمان بن ثابت، وآباءُ عبد الله: مالك بن أنس الأصبحي، ومحمد بن إدريس الشافعي، وأحمد بن محمد الشيباني. فهم أئمة المسلمين رضي الله عنهم أجمعين، فضائلهم ومناقبهم كثيرة، وفوائدهم وفرائدهم غزيرة، وقد صُنِّف في مناقبهم كتب مجرَّدة، مطوَّلةٌ ومقتصدة».

[ترجمة الإمام الشافعي]

فنذكُرُ نَسَبَه، ومَولدَه ومَنشأَه، ووقتَ وفاتِه، وأصحابَه، وأنه الأَولى في الأخذِ بمذهبه.

أما نَسَبُه: فهو أبو عبد الله محمَّدُ بن إدريسَ بن العبَّاس بن عثمان بن الشَّافع بن السَّائب بن عُبيد بن عبدِ يزيد بن هاشم بن المطَّلب بن عبد مَناف بن قُصيِّ بن كِلاب بن مُرَّةَ بن كعبِ بن لُؤيِّ بن غالب بن فِهْرِ بن مالك بن النَّضْرِ بن كِنانةَ بن خُزيمةَ بن مُدرِكةَ بن إلياسَ بن مُضَرِ بن نِزارِ بن مَعَدِّ بن عَدْنان بن أَدَدِ بن الهَمَيْسَعِ بن النَّبْتِ بن إسماعيل بنِ إبراهيم خليلِ الرَّحمن[1]، صلواتُ الله عليه وعلى آله وسلامُه[2]، الشافعيُّ المطَّلبِيُّ القُرَشيُّ الذَّبيحيُّ الخَليليُّ، ابنُ عمِّ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلم، ورَضِيَ عنه وعن الأئمَّةِ أجمعين.

يَلتقي نَسَبُه مع نَسَبِ النبيِّ ﷺ في عبدِ مناف[3].

والشافعيُّ وَلَدُ هاشم بنِ عبدِ مناف ثلاثَ مرَّات؛

- فإن أمَّ عبدِ يزيدَ الذي في نَسَبِه الشِّفاءُ بنتُ هاشم بن عبدِ مناف.
- [وأمَّ السائبِ: الشِّفاءُ بنتُ الأرقم بنِ هاشم بن عبدِ مناف][4].
- وأمَّ الشفا هذه خالدةُ[5] بنتُ أسدِ بن هاشم بن عبدِ مناف.

فقد وَلَدَه الهاشمانِ: هاشمُ بن عبدِ مناف، وهاشمُ بن المطَّلِبِ بن عبد مناف،

---

(١) ينظر: الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء (ص ١٠٣)، وتاريخ الطبري (٢/ ٢٧١).

(٢) في الأصل: وسلم. والمقصود بالصلاة والسلام إبراهيم عليه السلام.

(٣) في الأصل: في بني عبد مناف.

(٤) زيادة من مناقب الشافعي للبيهقي (١/ ٨٤).

(٥) الصواب في اسمهما: خلدة، ينظر: الثقات لابن حبان (٩/ ٣٠)، ومناقب الشافعي للبيهقي (١/ ٨٥)، وتاريخ بغداد (٢/ ٣٩٤).

فهو ابن عَمِّ النبيِّ ﷺ وابنُ عمَّتِه؛ فإن المطَّلِبَ بنَ عبدِ مناف عَمُّ النبيِّ ﷺ، والشِّفاءَ بنتَ هاشم بن عبدِ منافٍ أختُ عبد المطَّلبِ عمَّةُ رسولِ الله ﷺ.

وقد قال بعضُ أهل العلم بالنَّسَبِ: كان الشافعي رضي الله عنه شقيقَ رسول الله ﷺ في نَسَبِه، وشَريكَه في حَسَبِه، لم يَنَلْ رسولُ الله ﷺ طهارةً في مَولِدِه[1] وفضيلةً في آبائه إلا وهو قَسِيمُه فيها، حتى افتَرقَا في عبدِ مناف، وقد قال عليه السلام بعد الافتِراق: «نحن وبنو المطَّلبِ شيء واحد»، وشبَّك بين أصابِعِه[2].

والشَّافعُ[3] الذي يُنسَب إليه الشافعيُّ لَقِيَ النبيَّ ﷺ وهو مُتَرَعْرِعٌ، وأبوه السَّائبُ أسلمَ يومَ بدرٍ، وهو كان صاحبَ رايةِ بني هاشم[4]، فأُسِرَ وفَدَى[5] نفسَه، ثم أسلمَ.

وأمُّ الشافعيِّ أزديَّةٌ على الأصحِّ، وقد قال عليه السلام: «الأزد جُرثومة العرب»[6].

❖ ❖ ❖

وأما مَولِدُه فقد كان بغَزَّةَ، بلدٌ مِن بلاد الشَّام، في سنةِ خمسين ومئة.

وقيل: مَولِدُه في اليوم الذي ماتَ فيه أبو حنيفة رحمه الله.

وحَملَتْه أمُّه إلى مكَّةَ وهو ابن سَنتينِ، وكان قد مات أبوه، فنَشأ بها، وبها تَعلَّم العلمَ، وخَرج منها إلى العراق في سنةِ سبع وسبعين[7]، ومَكثَ بها سَنتينِ، وصَنَّف

---

(١) في الأصل: ولده، والتصويب من تاريخ بغداد (٢/ ٣٩٥).

(٢) في الأصل: أصبعيه. والحديث رواه البخاري (٣٥٠٢)، والشافعي في الأم (٤/ ١٥٤).

(٣) في الأصل: والشافعي.

(٤) في السيرة الحلبية (٢/ ٢٦٨): «ولا يحملها في الحرب إلا رئيس القوم، وكانت لأبي سفيان أو لرئيسٍ مثله، ولغيبة أبي سفيان في العِير حَملها السائب لشرفه».

(٥) في الأصل: وأفدى، والتصويب من تاريخ بغداد (٢/ ٣٩٥).

(٦) رواه أبو عبيد في غريب الحديث (١/ ١٩٤) عن يزيد بن أبى حبيب مرسلًا. وينظر: تاريخ بغداد (٢/ ٣٩٥).

(٧) كذا في الأصل، وفي التعليقة للقاضي حسين (١/ ١٠٨)، وفي بحر المذهب للروياني (١/ ٢٤)، =

كتابه القديم، ثم رجَع إلى مكَّةَ وأقام بها، وصنَّف كتابَ الأمِّ والإملاءَ وعِدَّةً من كتبه[1]، ثم عاد إلى بغداد في سنة تسع وتسعين، وأقام بها أشهُرًا.

وخَرج إلى مِصْرَ، فأقام بها بقيَّةَ عُمره، وصنَّف بها كتابه الجديد، وبها تُوفِّي في سَلْخِ رجبٍ ليلةَ الجمعة وقد صلَّى المغربَ، ودُفِن يومَ الجمعة سَلْخَ رجبٍ سنةَ أربع ومئتين في مقبرة يقال لها: المُقَطَّم.

قال الربيع : انصَرَفْنا مِن دفنه فرأينا هلالَ شعبان في الطريق.

وخلَّف ابنين، اسمُ كلِّ واحد منهما محمَّد[2].

❖ ❖ ❖

وأما شُيوخُه الذين أخَذ العلمَ منهم:

فالمشهورُ مِن أهل مكَّةَ: أبو محمَّدٍ سفيانُ بن عُيَينةَ الهلاليُّ، ومسلمُ بن خالدٍ الزِّنجيُّ، وسعيدُ بن سالمٍ القدَّاحُ، وداودُ بن عبد الرحمن العطَّارُ، وعبد المجيد بن عبد العزيز بنِ أبي رَوَّاد[3]، وإبراهيمُ بن عبد العزيز بن أبي مَحْذورة[4].

ومِن أهل المدينة: مالكُ بن أنسٍ الأصبَحيُّ، وإبراهيمُ بن سعدٍ الزُّهريُّ[5]،

وقال ابن كثير في البداية والنهاية (١٣/ ٦٢٠): «إنما ورد بغداد في أول قَدْمةٍ قَدِمَها إليها في سنة أربع وثمانين». وينظر: توالي التأنيس بمعالي ابن إدريس لابن حجر (ص ١٦٤).

(١) المشهور أن الأم والإملاء من الكتب الجديدة التي كتبها الشافعي بمصر، وقد نقل عن المصنف ما ذكره هنا الإمامُ الإسنوي في المهمات (٩/ ٢٢٣)، وفي الهداية إلى أوهام الكفاية (ص ١٧)، وعزاه إلى إمام الحرمين أيضًا، ثم قال: «هذا كلامه، لكن المعروف خلافُ ما قالاه، حتى قال صاحب الاستقصاء: إن المزني روى أنه صنَّفهما بمصر».

(٢) ينظر: بحر المذهب للروياني (١/ ٢٤). ويختلفان في الكنية، فأحدهما أبو عثمان، والآخر أبو الحسن، كما في مناقب الشافعي للبيهقي (٢/ ٣٠٦، ٣٠٨).

(٣) في الأصل: بن زياد بن أبي زياد.

(٤) هو إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة، كما في الأم (٢/ ١٨٦).

(٥) في الأصل: بن سعيد الزبيري، وهو تصحيف، وينظر: تاريخ بغداد (٢/ ٣٩٣).

والدَّراوَرْديُّ عبدُ العزيز بن محمَّدٍ، وإبراهيمُ[1] بن أبي يحيى الأسلميُّ، وابنُ أبي فُديك[2]، وعبدُ الله بن نافع الصائغ.

ومِن أهل اليمن: مُطرِّفُ بن مازن، وهشامُ بن يوسف القاضي، وعمرُو بن أبي سلمة[3]، ويحيى بن حسان[4].

ومِن أهل العراق: وكيعُ بن الجرَّاح وأبو أسامةَ حمادُ بن أسامةَ الكوفيَّان، وإسماعيلُ بن عُليَّة وعبدُ الوهاب بن عبد المجيد الثقفيُّ البصريَّان.

❖ ❖ ❖

وأما أصحابه الذين أخَذُوا العلمَ عنه ونَشَرُوا مذهبَه:

فالمشهورون مِن رُواة كتابه القديم: الحسن[5] بن محمَّدِ بن الصبَّاح الزَّعفرانِيُّ، وأبو عليٍّ الحسينُ بن عليٍّ الكَرابِيسيُّ[6]، وأبو ثورٍ إبراهيمُ بن خالدٍ الكَلبيُّ، وأبو عبد الله أحمدُ بن محمد بن حَنبلٍ الشَّيبانِيُّ.

وأما المشهورُ مِن رُواة كتبه الجديدةِ، وعليها الفتوى وتخريجُ المسائل:

فأبو يعقوبَ يوسفُ بن يحيى البُويطيُّ، تُوفِّي ببغدادَ في المِحنةِ سنةَ اثنتين وثلاثين ومئتين.

وأبو محمَّدٍ الربيعُ بن سليمانَ المُراديُّ، تُوفِّي سنةَ سبعين ومئتين.

---

(١) في الأصل: والدراوردي وعبد العزيز بن محمد بن إبراهيم.

(٢) هو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك، أبو إسماعيل المدني. ينظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال (٢٤/ ٤٨٥).

(٣) هو الإمام عمرو بن أبي سلمة أبو حفص الدمشقي ثم التِّنِّيسي، وليس من أهل اليمن. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٠/ ٢١٣).

(٤) هو الإمام يحيى بن حسان بن حيان البكري البصري ثم التِّنِّيسي، وليس من أهل اليمن. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٠/ ١٢٧).

(٥) في الأصل: الحسين.

(٦) في الأصل: الكراباسهمي.

وأبو حفصٍ حَرْمَلةُ بن يحيى التُّجِيبيُّ، توفِّي سنةَ ثلاثٍ وأربعين ومئتين.

وأبو موسى يونسُ بن عبد الأعلى، [توفِّي] سنة أربع وستين ومئتين.

ومحمَّدُ بن عبد الله بن عبد الحَكَم، توفِّي سنةَ تسع وستين ومئتين[١].

وعبدُ الله بن الزُّبيرِ الحُمَيديُّ المَكِّيُّ، مات بمكَّةَ سنةَ تسع عشرة ومئتين[٢].

❖ ❖ ❖

[الدليل على ترجيح مذهب الشافعي]

والدليلُ على أن الشافعيَّ أَولى بالاتباع لِعِلمِه، والأَخْذِ بقوله، والتمسُّكِ بمذهبه، مِن سائر الأئمةِ، السُّنَّةُ والاعتبار.

أما السنَّةُ فقوله ﷺ: «الناس تبعٌ لقريشٍ في الخير والشرِّ»[٣].

وقال ﷺ: «الناس تبعٌ لقريش في هذا الشأن»[٤].

وقال ﷺ: «قريشٌ أهلُ الله، قريشٌ أهل الله» ثلاثًا، «فإذا خالفَتْها قبيلةٌ صاروا حِزبَ إبليس»[٥].

---

(١) المشهور أنه مات سنة ثمان وستين، وقيل: سنة تسع، كما في الديباج المذهب لابن فرحون (٢/ ١٦٥).

(٢) من الغريب أن المصنِّف لم يذكر المزني، وقد بدأ به الروياني فقال في بحر المذهب (١/ ٢٥): «ورواةُ كتبه الجديدة: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيي المُزنِيُّ، توفي بمصر ودُفن يومَ الخميس سَلْخَ ربيع الأول مِن سنة أربع وستين ومئتين».

(٣) رواه مسلم (١٨١٩) من حديث جابر بن عبد الله.

(٤) رواه البخاري (٣٤٩٥)، ومسلم (١٨١٨) من حديث أبي هريرة، وتمامه: «مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم».

(٥) رواه الطبراني في المعجم الكبير (١١٤٧٩)، والأوسط (٧٤٣)، والحاكم في المستدرك (٦٩٥٩)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٩/ ٦٥)، من حديث ابن عباس، وهو ضعيف.

وقال عليه السلام: «الأئمَّةُ من قريش»[1]، وهذا مطلقٌ، فيَتناول العلمَ والإمارة.

وقال عليه السلام: «قدِّموا قريشًا ولا تَقدَّمُوها، وتَعلَّموا من قريش ولا تُعلِّموها»[2].

وقال عليه السلام: «لاتؤمُّوا قريشًا وَأْتَمُّوا بها، ولا تُعلِّموا قريشًا وتَعلَّمُوا منها؛ فإن أمانة الأمين مِن قريش تَعدِلُ أمانةَ أَمينَيْنِ مِن غيرهم، وإن عِلمَ العالِمِ من قريش يَسَعُ[3] طِباقَ الأرض»[4].

وروى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «اللهمَّ اهدِ قريشًا، فإن عِلمَ العالِم منهم يَسَعُ[5] طِباقَ الأرض»[6].

---

(١) رواه الإمام أحمد في المسند (١٢٣٠٧)، والنسائي في السنن الكبرى (٥٩٠٥)، من حديث أنس بن مالك، وله شواهد في صحيح البخاري (٧١٣٩، ٧١٤٠)، وصحيح مسلم (١٨٢٠، ١٨٢١).

(٢) في الأصل: تعالموها. والحديث رواه رواه ابن أبي شيبة (٣٣٠٥٣) عن سهل بن أبي حثمة، وهو حديث صحيح، وقد روي من حديث علي بن أبي طالب، وعبد الله بن السائب، وأنس بن مالك، وجبير بن مطعم، وغيرهم. وينظر: مسند الإمام أحمد (١٦٧٤٢)، وإرواء الغليل (٢/ ٢٩٥).

وقال الحافظ ابن حجر في توالي التأنيس بمعالي ابن إدريس (ص ٩٨): «وله طرق كثيرة استوعبتُها في كتابي «لذَّة العيش في طرق حديثِ: الأئمة من قريش»، والغرض من الإشارة إليه أن الشافعي إمام قرشيٌّ، فيدخل في عموم الأمر بتقديم قريشٍ على غيرهم، مع ما اختصَّ به مِن نسبته إلى بني المطلب».

(٣) في الأصل: بسبع.

(٤) رواه البيهقي في مناقب الشافعي (١/ ٢٤)، من حديث علي بن أبي طالب، وضعفه الحافظ ابن حجر في توالي التأنيس (ص ١٠٢). ورواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة (١٠٦٦)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٩/ ٦٤) من حديث أنس بن مالك، بسند ضعيف، وليس فيه: «وإن علم العالم» إلخ..

(٥) في الأصل: بسبع.

(٦) رواه ابن أبي عاصم في السنة (١٥٢٣)، والخطيب في تاريخ بغداد (٢/ ٣٩٨) عن أبي هريرة. ورواه ابن عدي في الكامل (١/ ٤٥٨)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٩/ ٦٥) عن ابن عباس، وله طرق كثيرة كلُّها ضعيفة، لكنها تتقوى بمجموعها كما قال البيهقي في مناقب الشافعي (١/ ٢٧)، والحافظ ابن حجر في توالي التأنيس (ص ١٠٢).

وقال عليه السلام: «لا تَسُبُّوا قريشًا، فإن عالِمَها يَملأ الأرضَ عِلمًا»[1].

قال رضي الله عنه: وفي الحديثِ دلالةٌ ظاهرةٌ لِمَن له فهمٌ صحيح وإنصافٌ، أن المرادَ به الشافعيُّ رضي الله عنه؛ فإن أئمَّة الصحابة مِن قريشٍ الذين هم أَعلامُ الدِّين لم يُنقَل عنهم إلا مسائلُ مَعدودةٌ؛ إذ كانت فتاويهم مَقْصورةً على الوقائع، وكانت هِمَّتُهم الجهادَ مع الكفَّار ونُصْرةَ الإسلام، [ثمَّ][2] في مجاهَدةَ النفس بالمُداومة على العبادات والطاعات، فلم يَتفرَّغوا لتدوين العلم وتصنيفِ الكتب، وتخريجِ الفتاوى وجَمْعِها.

والأئمَّةُ الذين جاؤوا مِن بعدهم، وإن شَمَّروا لتدوينِ العلم وتخريجِ الفروع، فلم يكونوا مِن قريش، والشافعيُّ هو الإمام القرشيُّ الذي دوَّن العلمَ وصَنَّف الكتب، ومَهَّد الأصول وشَرَحها، وخرَّجَ[3] الفتاوى والفروعَ وجَمَعَها.

فانتَشَر عِلمُه في الآفاق، وتَمَسَّك الناسُ بمذهبه، ودَرَسُوا عِلمَه في المَحاريب، وناظَرُوا وبحَثُوا عليه أشَدَّ البحثِ، فلم يَزدَدْ على المُباحَثة عنه والمناظَرةِ فيه إلا قوَّةً وظُهورًا، وضِياءً ونورًا، فامتَلأ طَبَقُ الأرض مِن علمِه[4]، فتَعيَّن أن يكون مرادًا بالحديث.

وأما الاعتبار فما كان مِن جِدِّه واجتهاده في نُصْرةِ الحديث واتِّباعِ السُّنَّة، حتى لُقِّب حين دَخَل العراقَ بناصر الحديثِ، وغَلَب على متَّبعي مَذهبِه اسمُ «أصحابِ الحديث»، لا يُعرَف بهذا الاسمِ غيرُ أصحابِه.

---

(١) رواه الطيالسي في مسنده (٣٠٧)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٦/ ٢٩٥)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (١/ ٢٠٦)، من حديث عبد الله بن مسعود، وسنده ضعيف.

(٢) زيادة من التهذيب للبغوي (١/ ١٣٠).

(٣) في الأصل: وتخريج.

(٤) في الأصل: من بعده علمه، والمثبت موافق لما في التهذيب للبغوي (١/ ١٣٠).

وكان قويًّا في الحديث، مَتينَ الرأي، سَديدَ القياس[1].

وقد أَخَذ بالاحتياط في العبادات وغيرِها مِن الأحكام، كما هو مشهورٌ مِن مَذهبِه[2]، فجَزاه اللهُ عن الإسلام والمسلمين أحسَنَ الجَزاء.

ولكلِّ واحدٍ مِن أئمَّةِ السلف سعيٌ بليغٌ في إبقاءِ العلم على الخَلَف[3]، فشَكَر الله سعيَهم، ورَحِم كافَّتَهم، وجَعلنا مِن جُملتِهم، وحَشَرنا يوم القيامة في زُمْرتِهم.

❖ ❖ ❖

(١) قال أبو شامة في خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول (ص ٧١): «وقد كان مَن مضى من الأئمة المجتهدين، بجميع علوم الاجتهاد قائمين، وبنشرها في الآفاق مُعتَنِين، وهم في ذلك متفاضلون؛ فمنهم المُحكِم لعلم الكتاب، ومنهم القائم بأمر السنَّة، ومنهم المتبحِّر في العربية، ومنهم المُتقِن لجودة استنباط الأحكام، وقلَّ مَن اجتمع فيه القيامُ بجميع ذلك.

فكان مِن أجمعهم وأقومِهم به إمامنا أبو عبد الله القرشيُّ المُطَّلِبيُّ الشافعيُّ ﷺ؛ جَمع الله تعالى له النَّسَب الطاهر والعلم الباهر، وكثرة المآثر وجُلَّ المفاخر، فكان فيه من المناقب والفضائل، ما فرَّقه في كثير من الأئمة الأفاضل، وشهد له بذلك مِن أهل كلِّ فنٍّ سادةٌ أماثل».

(٢) عبارة الروياني في بحر المذهب (١/ ٢٤): «وأيضًا الشافعي رحمه الله أكثرُ احتياطًا في الطهارات وشرائط العبادات والأنكحة والبياعات، [وأكثر] تمسُّكًا بالسُّنَّة، وذلك معروفٌ في بيان مذهبه، فكان أَولى من غيره». قال: «وصنَّف في الأصول، وبَنى عليها الفروع، فتكون أحوطَ، وانفرد بمعرفة اللغة وأيام العرب؛ فإنه عربيُّ الدار واللسان».

(٣) عبارة التهذيب (١/ ١٣٠): «ولكلِّ واحد من أئمة السلف سعيٌ كامل في إحياء الدِّين، وإبقاء العلم على الخلف».

فصل: في بيان ما يجوز فيه التقليد

التقليد هو قَبولُ قولِ الغير مِن غيرِ دليل[١].

والعلمُ الواجبُ على المكلَّف ضَرْبانِ[٢]:

ضَرْبٌ يُدرَك بالعقل، كمَعرفةِ الله تعالى بصفاته، وكونِ العالَم حادثًا، فهذا مما لا يجوزُ فيه التقليد؛ لأن العلمَ في هذا واجبٌ، والتقليد لا يفيدُ العلمَ[٣].

---

(١) قال القاضي حسين في التعليقة (١/ ١٢٨): «التقليد اشتقاقه من القِلادة، فإن قبلتَ قول المجتهد من غير دليل ولا حجة، فإنك قلَّدتَّه خيرَه وشرَّه». وعبارة الروياني (١/ ٢٩): «كأنك قلَّدتَّه عُهدةَ ذلك القولِ مِن صواب وخطإٍ كالعِلاقة في عُنقِه».

(٢) قال القاضي حسين في التعليقة (١/ ٨٧-٩٠): «العلم علمان: علم التوحيد، وعلم الشريعة.

فأما علم التوحيد فيجب على كلِّ مكلَّفٍ أن يَعرف الله تعالى بالصفات التي وَصف بها نفسه، ولا يجوز التقليد في علم التوحيد، فإذا عرف الله تعالى ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويؤمن بالبعث والقيامة، وما يليق به، فيكون مؤمنًا، والمتكلمون من أصحابنا تعمَّقوا فيه، فقالوا: ينبغي أن يَعرف الله تعالى بالدليل، فإن لم يعرفه بالدليل، فلا يكون مؤمنًا، والأصحُّ أنه يُحكم بإيمانه إذا كان مُقِرًّا بمعرفة الله تعالى وبأوامره ونواهيه؛ لِما رُوي عن النبي ﷺ أنه قال: «أُمِرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقِّها وحسابهم على الله تعالى».

والدليل على أن معرفة الله تعالى ممكنة من غير لَحاق مشقَّةٍ، أن الله تعالى إذا أتمَّ خلقة الإنسان، وسوَّى حواسَّه الخمس، فإذا نَظر إلى السماوات وما فيها، وإلى الأرضين وما فيها من أنواع الخلائق، وإلى نفسِه، عَلِم أن له صانعًا مدبرًا حكيمًا؛ قال الله تعالى: {وفي أنفسكم أفلا تبصرون}، وهذا العلم يُفترض على من كان بالغًا عاقلًا».

(٣) قال الروياني في بحر المذهب (١/ ٢٩): «وقد ذمَّ الله تعالى مَن قلَّد في ذلك، فقال: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ}، فبيَّن أن مَن يجوز عليه الخطأ والضلالُ لا يجوز تقليده، وقال أيضًا حكايةً عن الكفار: {إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ}، ونحو ذلك، وكان طريقُ معرفته العقل، والناس كلُّهم في العقل سواءٌ، فلا يجوز لأحد منهم تقليدُ غيره؛ كالبُصَراء في القبلة، ولهذا خاطب الله تعالى جميعَ المكلَّفين، وقال {وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ}».

وطريقُ التوصُّل إلى الله سبحانه وتعالى النظرُ على وجه التدبُّر والتفهُّم إلى ما نَصَب الله تعالى من الدلائل الدالَّة على وجوده ووحدانيَّتِه:

من السماء المَسْموكةِ[1] وما أَوْدَع فيها من الكواكب المتفاوتة.

والأرضِ وما بثَّ فيها من الدوابِّ العجيبة المختلِفةِ صورةً خَلْقًا وخُلقًا وطبيعة، وما أنبتَ فيها من النبات والأشجار، وأَظهر من الأزهار والأثمار والأوراق المتفاوتة صورة وطَعمًا ولونًا ورائحةً.

والمَوادِّ[2] من التراب والماء والهواء متساويةً[3].

والنفسِ وما أَودع فيها مِن عَجائبِ فِطْرتِه، ولَطائفِ حِكمتِه، مِن سَمْعٍ في عَظْمٍ، وبَصَرٍ في شَحْمٍ، وذَوْقٍ في لَحْمٍ، وشَمٍّ في دِماغٍ مِن طريق مخصوص، وقلبٍ متقلِّبٍ.

قال الله تعالى: {وفي أنفسكم أفلا تبصرون}، وقال تعالى: {قل انظروا ماذا في السماوات والأرض}.

ومتى أُنعِم النظرُ في هذه العَجائبِ والبَدائع الحادثةِ، عُلِم أن لها مُحدِثًا قادرًا حيًّا عالِمًا مريدًا قديمًا مختارًا سميعًا بصيرًا، {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير}، {فتبارك الله أحسن الخالقين}، {لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد}.

الضرب الثاني: يُدرَكُ بالشَّرع، وهو مَعرفةُ أحكام أفعالِ العباد[4].

والناسُ فيه قسمان: عالِمٌ وعامِّيٌّ.

---

(١) المسموكة: المرفوعة، كما في العين (٥/ ٣١٨).

(٢) في الأصل: والمراد.

(٣) أي: مساوية للمقادر المحتاج إليها منها، والله أعلم.

(٤) قال القاضي حسين في التعليقة (١/ ٩٠): «والعلم الثاني علم الشريعة، وذلك قسمان: قسمٌ يجب على من كان بالغًا عاقلًا أن يتعلم ذلك، وقسمٌ يكون فرضًا على الكفاية».

فالعالِم هو الذي بَلغَ رُتبةَ الاجتهاد[1]، فإذا عَنَّتْ له حادثةٌ، أو لغيره وسُئل عنها، فعليه أن يَطلُبَ حُكمَها من الكتاب والسنَّةِ والإجماعِ، فإن لم يجِدْ لم يكن له أن يُقلِّد عالمًا آخرَ لا للعمل ولا للفتوى ولا للقضاءِ، وعليه أن يجتهدَ، فما أدَّى اجتهادُه وغَلب على ظنِّه بنوع من الدليل عَمِل به وأفتى وقضَى[2].

وإن اختَلف فيه أقاويلُ العُلماءِ لا يُقلِّدُ واحدًا منهم، بل يَنظُرُ في دلائلهم وإلحاقاتِهم، فما تَرجَّح عنده بنوع من الدليل عَمِل به.

أما العاميُّ وهو الذي لم يَبلُغ رُتبةَ الاجتهاد، إذا عَرضَتْ له حادثةٌ، ففَرْضُه التقليدُ والأخذُ بقول أهل العلم[3]؛ لأن الله تعالى قال: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}، وقال ﷺ: «هلَّا سألوا إذ لم يَعلموا؛ فإنما شِفاء العِيِّ السُّؤالُ»[4].

وليس عليه أن يجتهدَ في أعيانِ العلماءِ على الأصحِّ، وله أن يَسألَ عالِمًا اشتهر عند الناسِ بالفتوى.

---

(١) أضاف القاضي حسين في التعليقة (١/ ١٣٣): «وإن شذَّ أشياءُ من العلم لا اعتبار له».

(٢) قال القاضي حسين في التعليقة (١/ ١٥٠): «وليس للعالم أن يقلِّد الغير ليفتي للغير قولًا واحدًا، فلو وَقعَتْ له حادثة ينظر: إن كان في الوقت سعةٌ فليس له أن يقلِّد الغير قولًا واحدًا، فأما إذا كان في الوقت ضِيق وخاف فوتَه، وأشكل عليه ذلك، هل يجوز له أن يقلد العالمَ أم لا؟ فيه وجهان». والمعتمد أنه ليس له أن يقلِّد، قال الروياني في بحر المذهب (١/ ٣٠): «وإن كان الوقت ضيِّقًا فعامَّةُ أصحابنا على أنه لا يجوز له التقليد أيضًا، وهو ظاهر قول الشافعي، فيؤدي تلك العبادة في الحال كما أمكن، ثم يجتهد ويعيد».

(٣) قال الروياني في بحر المذهب (١/ ٣٠): «وقال بعض المتكلِّمين: لا يجوز حتى يَعرف عِلَّةَ الحكم، وهذا غلط؛ لقوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}، ولأنَّا لو ألزمناه ذلك لشَقَّ، واحتاج إلى الانقطاع عن المعيشة بتعلُّم ذلك، وهذا لا يجوز».

(٤) رواه أبو داود (٣٣٦) من حديث جابر بن عبد الله. وروى نحوه أبو داود (٣٣٧)، وابن ماجه (٥٧٢) من حديث عبد الله بن عباس.

ولو سألَ العامِّيُّ عالِمَينِ[1] فاختَلف عليه اجتهادُهما، يأخذُ بقول أفقَهِهما على الأصحِّ[2].

* العامِّيُّ إذا عَرضَتْ له حادثةٌ، فله أن يَستفتِيَ بنفسه وبغيره، وله أن يَكتُبَ الاستفتاءَ إلى العالِم، وإذا كَتَب العالِمُ الجوابَ فله أن يَعمَل بجوابه في الكتاب متى عَلِم أنه خَطُّه، وله[3] أن يَعمل بقول التَّرجُمانِ والمُخبِر عن العالِم متى كان ثقةً ضابطًا.

* العامِّيُّ العدلُ متى روى للعالِمِ المجتهِدِ حديثًا عن رسول الله ﷺ بإسنادٍ صحيح، أو دلَّه على إجماعٍ خَفِي عليه، يجبُ عليه قبولُه والعملُ به، ولا يكون هذا

---

(١) في الأصل: عن عالمين.

(٢) زاد البغوي في التهذيب (١/ ١٣١): «فإن استويَا ولم يتبيَّن له الأفقهُ، أَخَذ بالأغلظ عليه؛ احتياطًا، وقيل: يأخذ بأيِّهما شاء»، قال الروياني في بحر المذهب (١/ ٣٣): «وهو الأصحُّ؛ لأنه يجوز قبولُ قول كلِّ واحد منهما على الانفراد».

وقال القاضي حسين في التعليقة (١/ ١٣٤): «فأما العاميُّ يجب عليه أن يجتهد حتى يميِّز بين الفقهاء وبين العوامِّ، ويميِّز بين الأفقه والأورع؛ فإنه يمكنه ذلك، فإن لم يجتهد وسأل فلا يجوز له أن يعمل بقول المفتي، والدليل على ذلك قصة الشيخ القفَّال رضي الله عنه، وذلك أنه مَرَّ بصفِّ الحدادين بمرو، فاستقبله رجل فسأله عن مسألة، فقال له: مَن أنا؟ فقال: لا أدري، فقال: لا يجوز لك أن تعمل بقولي ما لم تَعلم أني أفقهُ أهل بلدِ مرو، وأني ذلك القفَّال الذي يقول أهل بلد مرو: إنه أفقه أهل بلد مرو». قال القاضي: «ومنهم من قال: لا يجب على العاميِّ الاجتهادُ؛ لأنه ليس له آلة الاجتهاد، فإذا سأل أيَّ فقيه كان، جاز له أن يَعمل بقوله».

وفي لبِّ الأصول: «المختار جوازُ تقليد المفضول لمعتقدِه غيرَ مفضولٍ، فلا يجب البحثُ عن الأرجح». ورجح الروياني (١/ ٣٣) أنه «يقلِّد من شاء من العلماء المشهورين بالعلم؛ كما لا يلزمه الاجتهاد في طلب الدليل، ولأن كلَّ واحد منهم هو من أهل الاجتهاد، فكان له اتباعه، ولا يلزمه الأخذُ بالأحوط؛ كما لا يلزمه الأخذُ بما أجمعوا عليه، مثل أن يمتنع من بيع المكيل متفاضلًا، ولأن في خبر العَسيف قال والد الزاني: فسألتُ رجلًا من أهل العلم، وهناك رسول الله ﷺ، هو أعلمُ الكلِّ، ولم ينكر عليه».

(٣) في الأصل: فله.

تقليدًا له[1].

وهل يجوزُ للعامِّيِّ تقليدُ إمام ميتٍ كأبي حنيفة والشافعيِّ، وجهانِ، أصحُّهما: بلى؛ فإنَّ بموته لا يَتبيَّنُ اختلالُ ماكان له مِن شَرائطِ الاجتهاد، فصار كما لو أَشْهَد على شهادته ومات، يُحْكَمُ بشهادته.

حَكى الإمام أبو عليٍّ الحُسَينُ بن محمَّدٍ القاضي عن شيخه الإمام أبي بكر[2] عبدِ الله بن أحمدَ القَفَّالِ: «أن مَن تَبحَّر في مذهبِ[3] واحدٍ مِن أئمَّةِ السَّلف، وإن لم يَبلُغ رُتبةَ الاجتهاد، له أن يُفتيَ على مذهبِ ذلك الإمام، ويكونُ المستفتِي مُقلِّدًا لذلك الإمام لا للمُستفتَى». قال القاضي الحسينُ: «وله أن يُخرِّجَ على أصوله وإن لم يَجِدْ له تلك الواقعةَ»[4].

* العامِّيُّ إذا وَقعَتْ له واقعةٌ، فاستفتَى عالِمًا فأفتاه، ثم وَقعَتْ له تلك الواقعةُ مرَّةً أخرى، هل له أن يَعمَل بالفتوى الأُولى، أم يحتاجُ إلى تجديدِ السؤال؟ نُظِر:

إن عَلِم أنه أفتاه عن كتابٍ أو سُنَّةٍ أو إجماع، أوكان قد تَبحَّر في مذهبِ واحدٍ من الأئمَّة[5]، ولم يكن بَلَغ رُتبةَ الاجتهاد[6]، فأفتاه عن نصِّ صاحبِ المذهب، فله أن يَعمَلَ بالفتوى الأُولى.

---

(١) عباة التهذيب للبغوي (١/ ١٣١): «ولو أن عالِمًا مجتهدًا يروي له رجل عدلٌ وإن لم يكن مجتهدًا خبرًا عن رسول الله ﷺ بإسناد صحيح، أو دلَّه على إجماعٍ خَفِي عليه، يجب عليه قبولُه والعملُ به، ولا يكون ذلك تقليدًا، بل هو إرشادٌ إلى الدليل».

(٢) في الأصل: أبا بكر.

(٣) في الأصل: في بحر.

(٤) نقل ذلك عنه تلميذه البغوي في التهذيب (١/ ١٣١-١٣٢)، وقال: «وهذا أحسنُ، خصوصًا في هذا الزمان الذي قصُرَتْ فيه الهِمم عن التعلُّم».

(٥) في الأصل: أئمة.

(٦) في الأصل: في رتبة الاجتهاد.

وإن عَلِم أنه أفتاه عن اجتهادٍ، أو شَكَّ لا يدري عما أفتاه، ففيه وجهان:

[أحدُهما: أنه لا يحتاج إلى السؤال ثانيًا؛ لأن الظاهر استمرارُه على الجواب الأول.

وأصحُّهما][1]: أنه يجب عليه تجديدُ السؤال؛ فربما يتغيَّرُ اجتهاده[2]، فعلى هذا يَعمل بالفتوى الثانية، سواء وافَقَتِ الأُولى أم خَالَفَتْه[3].

وكذلك المجتهِدُ إذا عَرَضَتْ له حادثةٌ، فاجتَهَد فيها وعَمِل بما أدَّى إليه اجتهادُه، ثم وَقعَتْ له تلك الحادثةُ مرَّةً أخرى، هل له أن يَعمل فيها بالاجتهاد [الأول] أم عليه تجديد الاجتهاد؟ يَحتمل وجهين، أصحُّهما: عليه تجديد الاجتهاد؛ كما في الأواني والقِبلة.

❖ ❖ ❖

(١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، وأثبتُّه من البحر المحيط (٤/ ٥٨٣)، فقد نقل هذه المسألة عن المصنف. وينظر: بحر المذهب للروياني (١/ ٣٣).

(٢) أي: يجب على العامي تجديد السؤال، فربما يتغير اجتهاد العالم، وهذه عبارة البغوي، وعبارة التعليقة للقاضي حسين (١/ ١٣٨): «يجب عليه أن يجدِّد السؤال عند كلِّ مرة؛ لأن المفتى إذا سأله رجل عن هذه المسألة يجب عليه أن يجدد الاجتهاد عند كلِّ مرة».

(٣) في الأصل: وافق الأول أو خالفه، والتصويب من البحر المحيط.

فصل: في بيان الأدلة التي يحتاج المفتي إلى معرفتها لبناء الأحكام عليها

فنُشِيرُ إليها إشارةً وَجيزةً، وهي الكتابُ، والسُّنَّة الصَّحيحةُ، والإجماعُ، والقياسُ، واستصحابُ الحال، وهو التمَسُّك بما كان مِن نفي أو وجود[1].

وأما قولُ الصحابيِّ، وشريعةُ مَن قبلنا، والاستحسانُ، والاستصلاحُ، فمُختلَفٌ فيها.

أما الكتاب والسنَّة:

فالحاجة في ذلك إلى معرفة القدر الذي تَتعلَّقُ به أحكامُ الشرع منها.

وهو ينقسم إلى مُجمَلْ ومبيَّنٍ.

* **فالمجمَلُ**: الذي يَحتملُ مَعنيَيْنِ فصَاعدًا بوَضْعِ اللُّغةِ أو بعُرفِ الاستعمال مِن غير ترجيح[2].

فلا يجوزُ إضافةُ الحكم إلى شيءٍ مِن احتمالاته مِن غير دليل يَدلُّ على أن مراد الشَّرع منه هذا.

* **والمُبيَّنُ** ينقسمُ إلى نصٍّ وظاهر[3]، وحقيقةٍ ومجاز، وعامٍّ وخاصٍّ، ومُطلَقٍ ومقيَّد.

---

(١) قال الروياني في بحر المذهب (١/ ٣٩): «فصلٌ في الإشارة إلى الأدلة المذكورة في كتاب المزني، وجملةُ ما ذَكر فيه من الأدلة: الكتاب، والسنَّة، والإجماع، والقياس، والاستدلال، واستصحاب الحال». قال (١/ ٤٠): «والاستدلال يكون بوجوه كثيرة، منها أن يتبيَّن فسادُ قول المخالفين، فيستدلُّ بذلك على صحة قوله، أو يكون مذهبه أشبهَ مِن مذهب خصمه».

(٢) كلام المصنف على المجمل نقله الزركشي في البحر المحيط (٣/ ٤٣).

(٣) في الأصل: تصرف ظاهر.

فالنصُّ: الذي يَتعيَّن[1] معناه تَعيُّنًا لا يَحتمِلُ التأويل.

والظَّاهِرُ هو الذي يَحتمِلُ مَعنيَيْنِ، وهو ظاهرٌ في أحدِهما؛ إما بعُرفِ الاستعمال، أو بقرينة تَقترِنُ به[2]، فلا يجوز حَمْلُه على الاحتمال الثاني إلا بدليل.

* **والحقيقةُ** هي اللفظ المُستعمَلُ فيما وُضِع له مِن حيث اللغةُ.

والمَجازُ هو المُستعمَلُ في غيرِ ما وُضِع له.

وإذا دار اللَّفظُ بينَ الحقيقةِ والمَجاز، يُحمَل على الحقيقة، وإذا تَعذَّر حَمْلُه على الحقيقة يُحمَل على المجاز.

* **والعَامُّ** هو الذي يَستغرِقُ جِنسَ ما يَدلُّ عليه[3] اللَّفظُ ويَتناوله، فلا يُحمَل على بعضِ ذلك الجنسِ إلا بدليل.

والخاصُّ: ما يَتناولُ شخصًا مُعيَّنًا وعددًا من الأشخاص على وجهِ التَّعيينِ.

* **والمُطلَقُ** هو الذي لا يَتعرَّضُ للأوصاف ولا للأحوال، ولا للزَّمان ولا للمكان، فلا يُقيَّدُ بشيءٍ منها إلا بدليل.

والمقيَّدُ هو الذي قُيِّد بشيءٍ من هذه الأمور، فلا يَثبُتُ حُكمُه في المُطلَق عن ذلك المقيَّدِ.

ويُسمَّى هذا **دليلَ الخِطاب**، كقوله عليه السلام: «في خمسٍ من الإبل السائمةِ شاة»[4]، لَمَّا قيَّد وجوبَ الشَّاةِ فيها بكونها سائمةً، لا يجبُ في غيرِ السَّائمة.

وتنبيهُ الخطاب كقوله تعالى: {فلا تقل لهما أفٍّ ولا تنهرهما}، فتحريمُ التَّأفيفِ تنبيهٌ على تحريمِ ما فوقَه.

---

(١) في الأصل: يتغير.

(٢) في الأصل: تقترنه.

(٣) في الأصل: يدعيه.

(٤) رواه ابن حبان (٦٥٥٩)، والحاكم (١٤٤٧)، والبيهقي (٧٣٣٦) من حديث عمرو بن حزم.

* **ثم المُبيَّنُ إن كان أمرًا** بما يَشُقُّ على البدن كان للوجوب، ولا يُحمَل على غيره إلا بعارضِ دليل. وإن كان بما لا يَشُقُّ على البدن فللإباحة.

والنهيُ عما يَشُقُّ على البدن الامتناعُ منه للتحريم، ولا يُحمَل على غيره إلا بعارضِ دليل.

* **ولو تَعارَض نصَّانِ أو ظاهرانِ**: فإن عُلم المتأخِّرُ منهما كان ناسخًا للمتقدِّم، وإن لم يُعلَمْ طُلِب الترجيحُ بينهما مِن وجهٍ آخَرَ، فيُعمَلُ بالرَّاجح منهما.

ولو تَعارَض في حادثةٍ نصٌّ وظاهر، أو خاصٌّ وعامٌّ، أو مُطلَقٌ ومُقيَّدٌ، فالنصُّ والخاصُّ والمقيَّدُ أَولى بالعمل.

ويجوزُ تخصيصُ العامِّ وتقييدُ المطلَقِ وتأويلُ الظاهر بالقياس الجليِّ عند بعض الأصحاب.

* **أما فعلُ النبيِّ** ﷺ وسكوتُه عن شيء واستئثارُه بشيء:

فقد قال قومٌ: هو دليلُ إباحتِه.

وقال قومٌ: هو دليلٌ على النَّدبِ واستحبابِ التَّأسِّي به.

وقال قومٌ مِن محقِّقي أصحابنا: لا دلالة فيه مِن حيث نفسُه على واحدٍ من هذه الأمور؛ فإنه يَحتمِلُ الكلَّ، ويجوز أن يكون مَخْصوصًا، فلا يَتعيَّنُ فيه واحدٌ مِن هذه الأمور إلا بدليل زائدٍ أو قرينةٍ زائدة.

❖ ❖ ❖

والإجماع حجَّة:

لقوله عليه السلام: «لا تجتمِعُ أُمَّتي على ضَلالةٍ»[1].

وهو نوعانِ: خاصٌّ وعامٌّ.

---

(١) رواه الترمذي (٢١٦٧) من حديث عبد الله بن عمر، وابن ماجه (٣٩٥٠) من حديث أنس بن مالك.

فالعامُّ هو إجماعُ الأمَّةِ على ما يَعرفُه الخاصُّ والعامُّ، كإجماعهم على عددِ الصَّلواتِ والرَّكَعاتِ والسَّجَداتِ، ووجوبِ الزَّكاة والصَّومِ والحجِّ، فيَكفُرُ جاحدُه[1].

والإجماعُ الخاصُّ: الذي لا يَعرفُه إلا العلماءُ، كإجماعهم على بُطلانِ نكاح المُعتدَّةِ، وأن لِبنتِ الابن مع البنتِ السُّدسَ، فهذا الإجماع حجَّةٌ، ولا مَساغَ للاجتهاد فيه، ولكن لا يَكفُرُ جاحدُه.

ومِن الإجماع الخاصِّ: أن يتَّفِقَ علماءُ أهل العَصْرِ على حُكمِ حادثةٍ، إما قولًا أو فعلًا، فهو أيضًا حجَّةٌ، ولا يَكفُرُ جاحدُه[2].

ولو اختَلفَ أهلُ عصرٍ في حُكمِ حادثةٍ على قولينِ، وانقَرضُوا على ذلك، ثم اتَّفقَ أهلُ العصرِ الثاني على أحدِ القولينِ، هل يكونُ إجماعًا؟ فيه وجهانِ:

أحدُهما: بلى؛ لأنهم لو اتَّفقوا على حُكمِ حادثةٍ ابتداءً كان إجماعًا، فإن اتَّفقُوا عليه مع إحدى الطَّائفتين مِن العصرِ الأوَّلِ [كان][3] أَولى.

---

(١) قال البرماوي في الفوائد السنية (١/ ٤٦٧): «لكن ليس كفره من حيث كون ما جحده مجمعًا عليه فقط، بل مع كونه مما اشترك الخلق في معرفته، فإنه يصير بذلك كأنه جاحد لصدق الرسول ﷺ».

(٢) زاد البغوي في التهذيب (١/ ١٣٤): بل يُخطَّأ ويُدعى إلى الحقِّ بالحجة، ولا مساغ للاجتهاد فيه. وعبارة التعليقة للقاضي حسين (١/ ١٥٧): «والإجماع الذي يَعرفه الخاصُّ دون العامِّ مثل مسألة العول، ونكاح المُتعة، وبيع الدرهم بالدرهمين، فمن خالفه فإنه يُفسَّق ويخطَّأ، ولا يُكفَّر». ثم ذكر (١/ ١٦٥) أن الإجماع الصادر عن نصٍّ من جهة الله تعالى، أو من جهة رسول الله ﷺ، أو عن قياس جليٍّ، يكفر مَن خالفه، وهذا ضعيف، والمعتمد عدم التكفير بشيء من ذلك ما لم يكن من المعلوم بالضرورة.

قال الإمام النووي في زوائد الروضة (١٠/ ٦٥): «إن جَحد مجمعًا عليه يُعلم مِن دين الإسلام ضرورةً كفر إن كان فيه نصٌّ، وكذا إن لم يكن فيه نصٌّ في الأصحِّ. وإن لم يُعلم مِن دين الإسلام ضرورةً بحيث لا يَعرفه كلُّ المسلمين لم يكفر»،

(٣) زيادة من التهذيب للبغوي (١/ ١٣٥).

والثاني وهو الأصحُّ: [لا][1]؛ لأن هؤلاء لو كانوا مع إحدى الطائفتين في العصرِ الأوَّل، لم يكن إجماعًا، كذا بعدَهم[2]، ولأن أهلَ العصر الأوَّلِ اتَّفقوا على أن حكمَ هذه الحادثةِ مُجتهَدٌ فيه غيرُ مقطوع به، فلا يجوزُ لأهل العصرِ الثاني خِلافُهم.

ولو اتفق أهلُ العصرِ في حُكمِ حادثةٍ[3]، وخالف واحدٌ أو اثنان[4] منهم، لا يَنعقِدُ الإجماعُ؛ لأنه لم يُوجَد اتفاقُ الأمَّة، فلو مات ذلك الواحدُ قبلَ المتَّفِقينَ لا يَصِيرُ إجماعًا؛ لأنه بالموت لا يَخرُجُ عن كونِه مِن الأُمَّة[5].

ولو كان ذلك الواحدُ مُبتدِعًا، لاينعقِدُ الإجماعُ أيضًا دونه، إذا كان لا يُحكَمُ بكُفرِه؛ فإنه مِن الأُمَّة.

❖ ❖ ❖

*** الصَّحابيُّ إذا أفتى في حادثةٍ، وانتَشَر فيما بين الصَّحابة:**

فإن أظهَرُوا الرِّضا بذلك كان إجماعًا، وإن لم يُنقَل منهم إنكارٌ ولا رضًا، وانقَرَض أهلُ العصر على ذلك:

فمِن أصحابنا مَن ذَهَب إلى أن قولَه ليس بإجماع ولا حجَّةٍ؛ لأن سُكوتَهم

---

(١) عبارة التهذيب (١/ ١٣٥): والثاني وهو الأصحُّ: لا يصير إجماعًا.

(٢) في الأصل: لذي بعضهم، وعبارة التهذيب للبغوي (١/ ١٣٥): فكذلك إذا وافقوا بعدهم.

(٣) في الأصل: حكم واحدة.

(٤) في الأصل: اثنين.

(٥) هذا النص نقله الزركشي عن المصنف في البحر المحيط (٣/ ٥٧٣).

وقال القاضي حسين في التعليقة (١/ ١٦٤-١٦٥): «ونعني بالإجماع إجماعَ مَن كان مِن أهل الحَلِّ والعقد، فأما أن يُتوهَّم أن بأقصى الصِّين ففيهًا، لا اعتبار بهذا التوهم، حتى إن المسلمين لو اجتمعوا على شيء، ثم بلَّغوا إجماعهم فقيهًا بأقصى الصِّين، فلا يجوز له مخالفتُهم».

وقال الشيخ أبو إسحاق في اللمع: «ويُعتبَر في صحَّةِ الإجماع اتفاقُ كلِّ مَن كان من أهل الاجتهاد، سواءٌ كان مدرِّسًا مشهورًا أو خاملًا مستورًا، وسواءٌ كان عدلًا أمينًا أو فاسقًا متهتِّكًا؛ لأن المعوَّل في ذلك على الاجتهاد، والمهجور كالمشهور، والفاسق كالعدل في ذلك».

يَحتمِلُ، فحَملُه على الاتِّفاقِ لا بدَّ له مِن دليل.

وقال عامَّةُ الأصحابِ: يكونُ حُجَّةً؛ لأن سُكوتَهم حتى انقَرَضُوا مع إضمارِهم الإنكارَ بَعيدٌ بجَرْيِ العادة، وهل يكونُ إجماعًا؟ وجهانِ[1].

ولو ظَهَر هذا مِن الإمام أو الحاكم، إما بطريق الفتوى أو القضاء:

قال أبو علي ابنُ أبي هُريرة: لا يكون حجَّة؛ لأن الإمامَ لا يُعتَرَضُ عليه، فلا يكونُ سُكوتُهم دليلَ الرِّضا.

وقال غيرُه ممن ذَهَب إلى هذا القولِ: لا فرقَ بين الإمام وغيرِه، ومُحاباةُ الإمام والحاكمِ تَقتصِرُ بمجلس الحكم[2]؛ فقد خالفوا أبا بكر الصدِّيقَ في مسائل الجَدِّ، وعُمرَ في مسألة المُشتَرِكة، وخالف ابنُ عباس بعدَه في العَوْل.

أما إذا لم ينتشر منه هذا القول، ولم يُنقل[3] عن واحدٍ خلافُه، فهو قولُ واحدٍ من الصحابة:

فذَهَب الشافعيُّ في الجديد أنه ليس بحُجَّة، والقياسُ مقدَّمٌ عليه؛ لجواز الخطإِ في اجتهاده، فكان الرُّجوعُ إلى اجتهاد نفسِه أَولى.

وقال في القديم، وهو قولُ أبي حنيفة: قولُ الصحابيِّ حُجَّةٌ مُقدَّمٌ على القياس؛

---

(١) قوله: وإن لم ينقل إلخ، نقله الزركشي عن المصنف في البحر المحيط (٣/ ٥٤٢).
وأصحُّ الوجهين أنه إجماع؛ فإنه لو لم يكن كذلك لم يكن حجة؛ لأن حجية قول غير الله ورسوله ﷺ ممتنعة، إلا أن يكون إجماعًا، لكنه حينئذ إجماع ظنيٌّ لا قطعيٌّ، والخلاف في تسميته إجماعًا بعد الاتفاق على كونه حجَّة خلافٌ لفظي. ينظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع (٣/ ١٢٨)، والفوائد السنية للبرماوي (١/ ٤٢٥).

(٢) قوله: ولو ظهر إلخ، نقله الزركشي عن المصنف في البحر المحيط (٣/ ٥٤٤)

(٣) في الأصل: ينكر.

لقوله عليه السلام: «أصحابي كالنُّجوم، بأيِّهم اقتَديتُم اهتَديتُم»[1].

وتأويلُ هذا الحديثِ على قوله الجديد: أن هذا خطابٌ مع عَوامِّ أمَّتِه؛ لجواز مُتابعةِ علماءِ أصحابه، وتَقليدِهم في الفروع أو سِيرتِهم الرَّضِيَّة الزَّكِيَّة، فلا يتناولُ عُلماءَ أمَّتِه، كما لا يَتناولُ علماءَ الصَّحابة.

ولو أفتى واحدٌ من التابعين في حادثةٍ ولم يَنتشِرْ، ولم يُنقَل عن أحدٍ خلافُه، فلا يكونُ حُجَّةً، بخلافِ الصَّحابيِّ؛ لوُرُودِ الأَثر في حَقِّه.

ولو انتشَر ولم يُنقَل عن أحدٍ إنكارٌ ولا رضًا، فانقَرَض عصرُه على ذلك، لا يكون حجَّةً على الأصحِّ، والفرقُ بين الصَّحابيِّ وغيرِه ظاهرٌ[2].

❖ ❖ ❖

وأما القياس:

فهو حُجَّةٌ مطلقًا ما لم يَمنَعْه نصٌّ أو إجماع، بدليل الكتاب والسنَّةِ والإجماعِ والمعقول.

أما الكتابُ فقولُه تعالى: {فاعتبروا يا أولي الأبصار}؛ أَمَر بالاعتبار مطلقًا.

وأما السنَّةُ فقولُه عليه السلام لِمعاذٍ - حينَ قال: أُعمِل فيه رأيي[3] -: «الحمدُ لله الذي

---

(١) رواه ابن بطَّة في الإبانة الكبرى (٧٠٢)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (١٧٥٧، ١٧٦٠)، ونقل عن البزار قوله: «هذا الكلام لا يصحُّ عن النبي ﷺ». وينظر: البدر المنير (٩/ ٥٨٧).

(٢) الإجماع السكوتي فيه أقوال كثيرة، أرجحها: أنه إجماعٌ صحيح يُحتجُّ به؛ لأن سكوت الساكت إقرار بالموافقة، كسكوت النبي ﷺ، فإنه سنَّةٌ بمنزلة قوله، وقيل: إنه إجماع بشرط انقراض العصر، وهو الذي رجَّحه الشيخ أبو إسحاق في اللمع، وقيل: إن كان في عصر الصحابة كان إجماعًا، وإلا فلا، وهو الذي رجَّحه المصنف. ينظر: التعليقة (١/ ١٨٣)، والبحر المحيط (٣/ ٥٤٩)، والفوائد السنية (١/ ٤٢٥، ٤٢٨، ٤٢٩).

(٣) في الأصل: فيه إلى.

وفَّق رسولَ رسولِه»[1].

وأما الإجماع فقولُ الصحابةِ[2] بعدَ النبيِّ ﷺ في خلافة أبي بكر: «رَضِيه رسولُ الله ﷺ لدِيننِا، أفلا نرضاه لدُنيانا»، واتفقوا على ذلك.

وأما المعقول فهو[3] أن نصوصَ الكتاب والسنَّةِ مَحْصورةٌ، والحوادثَ غيرُ محصورة، فلا يوجدُ حكمٌ[4] في النصوص المَحْصورة، فتؤدِّي إلى تعطيل أحكامِها[5].

إذا ثَبَت هذا فأركانُ القياس أربعةٌ: الأصلُ والفرعُ والحكمُ والجامعُ بينهما.

وهو رَدُّ فرعٍ لا نصَّ فيه ولا إجماعَ، إلى أصلٍ، في حقِّ حكمٍ فيه نصٌّ أو إجماعٌ،

---

(١) رواه أبو داود (٣٥٩٢)، والترمذي (١٣٢٧)، وله طرق كثيرة كلها ضعيفة، وهو حديث مشهور، وقد قوَّاه بعض أهل العلم، قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (١/ ٤٧٢): «إن أهل العلم قد تقبَّلوه واحتجُّوا به، فوقَفْنا بذلك على صحَّتِه عندهم»، وكذلك استند أبو العباس ابن القاصِّ في صحَّتِه إلى تلقي أئمة الفقه والاجتهاد له بالقبول، قال: «وهذا القدر مُغنٍ عن مجرَّد الرواية»، كما في التلخيص الحبير (٦/ ٣١٦٥)، وقوَّاه ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (١٣/ ٣٦٤)، وابن القيم في إعلام الموقعين (٢/ ٣٥١).

وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (٢/ ٢٧٣): «هذا حديث لا يصحُّ، وإن كان الفقهاء كلُّهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه، ولعمري إن معناه صحيح، إنما ثبوته لا يُعرف». وينظر: البدر المنير لابن الملقن (٩/ ٥٣٤).

(٢) في الأصل: الصحابي.

(٣) في الأصل ما يشبه: وأفعال المعقول وهو.

(٤) في الأصل: حكما.

(٥) أي: فتؤدي تلك الحالة إلى تعطيل أحكام الشريعة. قال ابن التلمساني في شرح المعالم في أصول الفقه (٢/ ٢٤٩): «اعلم أن النظر في هذا الباب مِن أهمِّ مقاصد أصول الفقه؛ فإنه مناط الاجتهاد وأصل الرأي، ومنه يتشعَّب الفقه، وعليه مدار الفروع وعلم الخلاف، ومنه يستمد وإليه يستند، وبه تعمُّ أحكام الوقائع التي لا نهاية لها؛ فإن اعتقاد المحققين أنه لا تخلو واقعة عن حكم لله تعالى، ومواقع النصوص والإجماعات محصورة؛ والمتكفِّل بتعميم الأحكام هو القياس».

بجامعٍ بينهما.

ثم هو يَنقسِمُ إلى قياسٍ مَعنويٍّ، وقياسِ شَبَهٍ.

فالقياسُ المعنويُّ أن يوجَدَ في الأصل عِلَّةٌ مناسِبةٌ للحكم، مُغلِّبةٌ على الظنِّ أن الحُكمَ ثَبَت لأجلِها، ثم تُوجَدَ تلك العلَّةُ في الفرع، فيُلحَقَ به.

ثم العلَّةُ في الأصل: تارةً تكون مَنصوصةً، وتارةً تكون مُستنبَطةً.

فالعِلَّةُ المنصوصةُ في قوله ﷺ في طهارة سُؤر الهِرَّةِ: «إنها ليست بنجسةٍ؛ إنها من الطَّوافين عليكم والطوَّافات»[1]، جَعَل الطَّوْفَ عِلَّةً لطهارةِ سُؤرِها، فكذا ما كان كذلك كالفَأرةِ ونحوِها، يُلحَقُ بها[2] في طهارةِ سؤرها.

والعلة المستنبَطةُ مثل علَّةِ الرِّبا؛ فإنه ﷺ نصَّ على ستَّةِ أشياء: الذهبِ والفضَّة، والبُرِّ والشعير، والتمرِ والملح[3]، فاستنبط القائسون منها، فجَعل الشافعيُّ العلَّةَ في الذهب والفضة الثَّمنيَّةَ، والطُّعْمَ في الأشياء الأربعةِ، فأَلحَق بها كلَّ ما كان ثمنًا أو مطعومًا.

ثم القياسُ المعنويُّ ينقسِمُ إلى جَليٍّ وخَفيٍّ.

فالجليُّ أن يكون المعنى في الفرع مثلَ المعنى في الأصل أو أظهرَ، كحُرمةِ التأفيفِ باعتبار ما فيه من الأذى، والأذى في الشَّتْمِ والضربِ أعظمُ، فكان أَولى بالتحريم.

والقياسُ الخفيُّ مثلُ إلحاقِ الأدوية والفواكِهِ الرَّطْبةِ بالأشياء الأربعِ في الرِّبا.

---

(١) رواه الإمام مالك في الموطأ (٦٠)، والإمام الشافعي في الأم (٢/ ٢٠)، والإمام أحمد في المسند (٢٢٥٨٠)، وأبو داد (٧٥)، والترمذي (٩٢)، والنسائي (٦٨)، وابن ماجه (٣٦٧)، من حديث أبي قتادة.

(٢) في الأصل: فيها.

(٣) رواه مسلم (١٥٨٧) من حديث عبادة بن الصامت.

وأما قياسُ الشَّبَه فهو دونَ القياسِ المعنويِّ وفوقَ الطَّرْد.

والقياسُ لا يَنفكُّ عن الشَّبَه؛ فإنه لا بدَّ فيه من عِلَّةٍ رابطةٍ جامعةٍ بين الفرع والأصل:

ثم العِلَّة الجامعةُ بينهما إن كانت مُخيِّلةً مُناسِبةً تُغلِّبُ على الظنِّ أن ثُبوتَ الحُكم في الأصل لأجلها، كان قياسًا معنويًّا.

وإن لم يُجمَع بين الأصل والفرع إلا بمجرَّدِ الطَّردِ، وهو السلامة عن النَّقْضِ، فهو طَرْدٌ محضٌ، فلا يكون حجَّةً.

وقياسُ الشَّبَه أن يُجمَع بين الأصل والفرعِ بوصفٍ يُوهِمُ اشتمالَه بالحِكمةِ المُفضيةِ[1] للحكم مِن غير تعيينٍ.

ففي القياس المعنويِّ تَعيينٌ للمعنى المؤثِّر المناسِب لثُبوتِ الحكم.

وفي الشَّبَهِ لا يُعيَّنُ[2]، بل يُجمَع بين الأصل والفرع بوَصفٍ يُوهِم اشتمالَه بالمصلحة المُخيِّلة المناسِبةِ لثُبوتِ الحُكمِ مِن غير تعيين.

فمثالُ القياس المعنويِّ: أن حُرمةَ الخمر إنما كانت لِما فيها من الشِّدَّة المُطرِبة المُزيلةِ للعقل، وهي موجودةٌ في النَّبيذ.

ومثال الطَّرد: كقول القائل في مسألةِ إزالة النجاسة: الخَلُّ مائعٌ لا يُسقَى به الزرع، فلا يُزال به النجاسةُ؛ كالدُّهْن، فهذا طَرْدٌ مَحْضٌ، لا مناسبةَ فيه ولا إشارةَ إلى الوصف المشتمِل بالحِكمة المُفضية للحكم.

ومثال قياس الشَّبَهِ: كقول الشافعيِّ رضي الله عنه في النيَّةِ في الوضوء: «طَهارتانِ فلا

---

(١) كذا في الأصل هنا وفي الموضع الآتي، والمناسب: المقتضية.

(٢) نقل الزركشي هذا النص عن المصنف في البحر المحيط (٤/ ٢٠٧)، وفيه: «وفي قياس الشبه لا تعيين، بل الجمع بينهما بوصف».

يَفترقان»[1].

وقياسُ الشَّبهِ عندنا حجَّةٌ؛ فإن القياس المعنويَّ إنما صار حجَّةً؛ لأنه يُفيدُ غَلبةَ الظنِّ، والشَّبهُ الظاهرُ أيضًا يفيدُ غلبةَ الظنِّ.

وكلُّ مَن أنكر غلبةَ الظنِّ في قياس الشَّبَهِ، كان كمن أنكرها في القياس المعنويِّ[2]، والرجوع في هذا إلى الأفهام السليمةِ عن العِناد.

❖ ❖ ❖

وأما التمسُّكُ باستصحاب الحال:

فهو آخِرُ[3] مَدار الفتوى؛ فإن المفتيَ إذا سُئل عن حادثةٍ يَطلُبُ حُكمَها في الكتاب ثم في السُّنَّة، ثم في إجماع السَّلفِ وأقاويلِهم بحُجَجهم، ثم في القياس، فإن لم يَجِدْ فيها يأخذُ حُكمَها عن استصحابِ الحال في النفي والإثباتِ: فإن كان التَّردُّدُ في زواله فالأصلُ بقاؤه، وإن كان في ثبوته فالأصلُ عدمُ ثبوتُه[4].

*** النافي هل يَلزمُه الدليل؟**

قال قومٌ: لا؛ لأن الأصل في الأشياء النفيُ والعدمُ.

وقال قومٌ: بلى؛ لأنه مدَّعٍ، والبيِّنةُ على المُدِّعي.

وقال [قومٌ]: في العقليَّات يَلزمُه، وفي الشَّرعيَّةِ لا.

ومِن أصحابنا مَن قال: النافي لا يَخلُو إما أن كان شاكًّا في نفيِه، أو كان نافيًا عن معرفةٍ.

---

(١) في مختصر المزني (١/ ١٥): «واحتَجَّ على من أجاز الوضوء بغير نية بقوله: لا يجوز التيمُّم بغير نية، وهما طهارتان، فكيف يفترقان؟».

(٢) قوله: وقياس الشبه إلخ، نقله الزركشي عن المصنف في البحر المحيط (٤/ ٢١١).

(٣) في الأصل: أحد، والتصويب من البحر المحيط.

(٤) نقل الزركشي هذا النص عن المصنف في البحر المحيط (٤/ ٣٢٧).

فإن كان شَاكًّا فلا عِلمَ مع الشَّكِّ[1].

وإن كان يَدَّعي نفيَه عن معرفةٍ، فتلك المَعرفةُ إما أن تكون[2] ضَرُوريَّةً أو استِدلاليَّةً، ولا مَعرفةَ في التقليد.

فإن كانت ضروريَّةً فلا مُنازِعَ[3] في الضَّروريات.

وإن كانت الاستدلاليَّةَ فلا بدَّ فيه مِن إبراز الدليل.

❖ ❖ ❖

وأما شريعة مَن قبلنا من الأنبياء:

إذا لم يُصرِّح بنَسْخِه شَرْعُنا، فهل يكونُ حُجَّةً؟

فالمذهب الصحيحُ لا يكون حجَّةٌ؛ لأنه عليه السلام لمَّا بَعث معاذًا إلى اليمن قال له: «بِم تَحْكُمُ يا مُعاذُ»؟ فذَكر الكتابَ والسنَّةَ والاجتهاد[4]، ولم يَذكُر التَّوراةَ والإنجيل، وصوَّبه رسول الله ﷺ، ولم يُرشِده إلى شريعةِ مَن قبلَنا[5]، ولو كان هذا مِن مَدارِكِ الأحكام ومَآخذِها لأَرشَدَه إلى ذلك، ولَمَا جاز العُدولُ إلى الرأي والاجتهادِ إلا بعد العَجزِ عنه.

ولهذا لا يجبُ علينا تَعلُّمُها وحِفظُها ونَقلُها، ولو كان هذا مِن مَدارِكِ الأحكام لوَجبَتْ؛ كما في الأخبار والإجماع.

❖ ❖ ❖

---

(١) عبارة المستصفى للغزالي (١/ ٣٨٤): «فإن أقرَّ بالشكِّ فلا يطالَبُ الشاكُّ بالدليل؛ فإنه يعترف بالجهل وعدم المعرفة».

(٢) في الأصل: كانت، والمثبت من البحر المحيط للزركشي (٤/ ٣٤١) حيث نقل هذا النص عن المصنف.

(٣) في الأصل: ينازع، والمثبت من البحر المحيط للزركشي (٤/ ٣٤١) حيث نقل هذا النص عن المصنف.

(٤) سبق تخريجه في أول الكلام على القياس.

(٥) ينظر: البحر المحيط (٤/ ٣٤٨).

وأما قول الصحابي:

فليس بحجَّةٍ على قوله الجديدِ، وقد سَبق الكلامُ فيه.

❖ ❖ ❖

وأما الاستحسان:

فقد قال به أبو حنيفةَ، ورَدَّه الشافعيُّ، وقال: «مَن استَحْسَن فقد شَرَع»[1].

ولا بُدَّ مِن معرفةِ حقيقتِه؛ حتى يُحكَمَ بالردِّ أو القَبُولِ.

فإن كان المرادُ به ما يَستَحسِنُه المُجتهِدُ عقلًا بالنظر إلى دلائلِ الشَّرع نصًّا أو إيماءً أو اعتبارًا، فهذا لايجوزُ ردُّه.

وإن كان المرادُ به ما يَستَحسِنُه العالِمُ بالهوى والشَّهْوة مِن غير نظرٍ إلى شيءٍ مِن دلائل الشرع، فهذا لا ينبغي أن يكون حُجَّةً، والعالِمُ والعامِّيُّ في مثل هذا الاستحسانِ سواءٌ.

وإن كان المرادُ به ما يَستحسِنُه لا بِهَواه وشَهْوتِه، ولا بالنظر إلى الدلائل الشَّرعيَّةِ، بل بحكمةٍ ومصلحةٍ يُخيَّل في ذِهْنِه، تَضِيقُ عليه عبارتُه عن إظهارِه، فهذا - إن كان - مَحلُّ الخلاف.

وما ينبغي أن يكون حُجَّةً إذا لم يكن له شاهدٌ مِن دلائل الشَّرع[2].

❖ ❖ ❖

وأما الاستِصْلاح:

فقد اختَلفَ العلماءُ في اتِّباع المَصلحةِ المُرسَلةِ، وتَفصيلُها:

---

(١) قال ابن السبكي في الأشباه والنظائر (٢/ ١٩٤): «قال الشافعي ﷺ فيما نَقل عنه الثقاتُ: «مَن استحسن فقد شَرَع»، وأنا لم أجد إلى الآن هذا في كلامه نصًّا»، ثم ذكر أنه يوجد في الأمِّ ما يدل عليه. قال في الأم (٧/ ٥٠٤): «ومن أجاز لنفسه «استحسنتُ» أجاز لنفسه أن يَشْرَع في الدين».

(٢) نقل الزركشي هذا النص عن المصنف في البحر المحيط (٤/ ٣٩٢).

أن كلَّ مَصلحةٍ شَهِد لها الشَّرعُ بالاعتبار، يجوزُ التَّمَسُّك والمُحاجَّةُ بها، ومَحْصولُه يَرجِعُ إلى القياس.

وكلَّ مَصلحةٍ شَهِد الشَّرعُ بإبطالها، فلا يجوزُ الأخذُ بها والالتفاتُ إليها، كمن واقَعَ في نهار رمضان، فقال له بعضُ العلماء: عليك صيامُ شهرين متتابعين، فقيل له: إنه قادرٌ على تحرير الرَّقبة، فقال[1]: إن له رِقابًا كثيرةً، فلا يكونُ وجوبُ التحرير عليه مانعًا من الوِقاع زاجرًا إياه، فأُوجِبُ عليه الصومَ؛ فإنه أَبْلغُ[2] في زَجْرِه ومَنْعِه[3].

فهذه مَصلحةٌ شَهِد الشرع بإبطالها؛ حيث أوجبَ على المُواقِع في نهارِ رمضانَ تحريرَ الرقبة مطلقًا مِن غير تفصيل، ولا مُلاحظةٍ منه إلى هذا التفصيل.

ومصلحةٌ سَكت الشرعُ عن اعتبارها وإهدارِها. **والمراد بالمصلحة**: المحافظةُ على مقصودِ الشَّرعِ بدَفْعِ المفاسد عن الخلق[4].

فمثل هذه المصلحة هل يجوزُ اعتبارُها بإرسالها في تعليقِ أحكام الشَّرع بها؟ فهذا أصل التردُّد.

وظاهرُ كلام الشافعي يقتضي[5] اعتبارها وتعليق أحكام الشرع بها.

---

(١) في الأصل: فقال له.

(٢) في الأصل: فإذا بلغ.

(٣) الذي أفتى بذلك هو الإمام يحيى بن يحيى الليثي تلميذ الإمام مالك، وقصته في ترتيب المدارك للقاضي عياض (٣/ ٣٨٨)، ووفيات الأعيان (٦/ ١٤٥). وينظر: نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي (٩/ ٤٠٨٦)، والفواكه الدواني للنفراوي (٢/ ٧٢٢).

(٤) تعريف المصلحة نقله الزركشي عن المصنف في البحر المحيط (٤/ ٣٧٧).

(٥) في الأصل: نقيض، وفي البحر المحيط (٤/ ٣٧٩): «وقال إمام الحرمين: ذهب الشافعيُّ ومعظَمُ أصحاب أبي حنيفة إلى اعتماد تعليق الأحكام بالمصالح المرسلة بشرطِ ملاءَمتِه للمصالح المعتبَرةِ المشهود لها بالأصول. وهذا قريبٌ مِن نقل ابن بَرْهان، وينبغي أن يُنزَّلَ على ذلك قولُ

=

والله أعلم بالصوب.

❖ ❖ ❖

انتهت المقدِّمة المباركة للإمام محمود بن محمد الخُوارزمي رحمه الله
وصلى الله وسلَّم على نبينا وسيِّدنا محمد الأمين
وعلى آله وصحبه أجمعين.

❖ ❖ ❖
❖ ❖
❖

الخوارزمي في الكافي: إن ظاهر كلام الشافعي يقتضي اعتبارها وتعليقَ أحكام الشرع بها. لكن إذا قيَّدناه بهذا انسَلخَتِ المسألة من المصالح المرسَلة؛ فإنه إذا شَرَط التقريبَ مِن الأصول الممهَّدة، وفسَّره بالملاءمة، كان من باب القياس في الأسباب، فيكون مِن قسم المعتبَرِ، وبه يخرُجُ عن الإرسال، ويعود النزاع لفظيًّا»، يعني النزاع في نسبة الاستصلاح إلى الشافعي.

قائمة الموضوعات

مقدمة..... ٣

ترجمة المؤلف..... ٧

[مقدمة المصنف]..... ٩

فصل: [في آداب العالم والمتعلم]..... ١١

فصل: [في مراتب علم الفقه وشروط الاجتهاد]..... ١٣

[تفاضل العلماء في الفقه]..... ١٥

[ترجمة الإمام الشافعي]..... ١٦

[الدليل على ترجيح مذهب الشافعي]..... ٢٠

فصل: في بيان ما يجوز فيه التقليد..... ٢٤

فصل: في بيان الأدلة التي يحتاج المفتي إلى معرفتها لبناء الأحكام عليها..... ٣٠

أما الكتاب والسنَّة:..... ٣٠

والإجماع حجَّة:..... ٣٢

* الصَّحابيُّ إذا أفتى في حادثةٍ، وانتَشَر فيما بين الصَّحابة:..... ٣٤

وأما القياس:..... ٣٦

وأما التمسُّكُ باستصحاب الحال:..... ٤٠

وأما شريعة مَن قبلنا من الأنبياء:..... ٤١

وأما قول الصحابي:..... ٤٢

وأما الاستحسان:..... ٤٢

وأما الاستِصْلاح:..... ٤٢

قائمة الموضوعات..... ٤٥

تمَّت